



# **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

## **D. OTRAS DISPOSICIONES**

### **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

*ORDEN AGR/845/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a una explotación porcina ubicada en el término municipal de Vozmediano (Soria), titularidad de «Expor Moncayo, C.B.», como consecuencia de la revisión para su adaptación a las MTD respecto a la cría intensiva de cerdos. Expte.: 013-22-ROSO.*

Visto el expediente correspondiente a la revisión de oficio para la adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la cría intensiva de cerdos de la autorización ambiental de la explotación porcina con capacidad para 2.990 plazas de cebo de 20 a 120 kg, ubicada en las parcelas 45, 46, 47 y 48 del polígono 3 del término municipal de Vozmediano (Soria), titularidad de Expor Moncayo, C. B. y con código PRTR n.º 3892, y teniendo en cuenta los siguientes:

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

*Primero.*– La explotación porcina ubicada en el término municipal de Vozmediano (Soria), con código PRTR n.º 3892 y titularidad de Expor Moncayo, C. B., se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

| <i>Disposición</i>           | <i>Enlace al BOCYL</i>        | <i>Motivo</i>                             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Orden de 29 de abril de 2008 | BOCYL n.º 144<br>(28/07/2008) | Autorización Ambiental (Expte.: 45/07 AA) |

*Segundo.*– Mediante Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Soria, se acuerda iniciar el procedimiento de revisión de la autorización ambiental de la explotación porcina referenciada, titularidad de Expor Moncayo, C. B., otorgada mediante la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, para su adaptación a las conclusiones de las MTD.

*Tercero.*– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 24.2 del del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), el titular, en fecha 25 de mayo de 2023, aporta la siguiente documentación firmada por los técnicos titulados competentes:

- Memoria ambiental de revisión de la autorización ambiental para adaptación a las MTD.

Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, el titular presenta documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

*Cuarto.*— La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.5 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en relación con los artículos 15.5 a) y 16 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), acuerda someter al trámite de información pública la revisión de la autorización ambiental mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 92, de 16 de mayo de 2025, durante veinte días hábiles, exponiéndose, así mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vozmediano (Soria), no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

*Quinto.*— Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.6 y 16.4 del reglamento de emisiones industriales, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental solicita informe a los servicios territoriales de Soria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Sanidad.

*Sexto.*— En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15.6 a) del reglamento de emisiones industriales, al que remite el artículo 16 del mismo reglamento en relación con el procedimiento de revisión de la autorización ambiental, en fecha 4 de julio de 2025, se solicitó informe al Ayuntamiento de Vozmediano (Soria) sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que son de su competencia, no recibiendo hasta la fecha objeción a la revisión de la autorización ambiental evaluada.

*Séptimo.*— Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 21 de abril de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

*Octavo.*— La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de la revisión de la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

*Primero.*— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de política ambiental, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

*Segundo.*— Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada garantizará que, en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD, en cuanto a la principal actividad de una instalación:

- a. se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación de que se trate para garantizar el cumplimiento de la presente ley y, en particular, del artículo 7; y
- b. la instalación cumple las condiciones de la autorización.

*Tercero.*— Con fecha 21 de febrero de 2017, se publica en el DOUE la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la Cría Intensiva de Aves de Corral o de Cerdos.

Dado que la explotación porcina ubicada en el término municipal de Vozmediano (Soria), titularidad de Expor Moncayo, C. B., se encuentra afectada por la citada decisión, procede revisar la autorización ambiental.

Por su parte, el titular ha manifestado de forma expresa la acreditación del cumplimiento de estas mejores técnicas disponibles en la documentación aportada en el expediente, encontrándose recogidas en el apartado correspondiente a la Fase de Explotación del Condicionado Ambiental y en el Anexo III Adaptación a las MTD del sector porcino.

*Cuarto.*— El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en el reglamento de emisiones industriales y en el texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

*Quinto.*— Los condicionantes de la revisión de la autorización ambiental se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes, y en concreto:

- Servicio Territorial de Sanidad de Soria. Emite informe en fecha 16 de julio de 2025.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria. Emite informe desfavorable en fecha 23 de septiembre de 2025.

En este sentido, una vez analizadas las conclusiones de este informe y teniendo en cuenta que se trata de una granja porcina en funcionamiento, debidamente autorizada, este Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático considera que, en lo que respecta a las materias dentro del ámbito competencial de esta Dirección General de Política Ambiental, las deficiencias que determinan el carácter desfavorable del citado informe se corresponden con aspectos ya contemplados en el condicionado de la resolución de la presente revisión de la autorización ambiental para su adaptación a las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, y al que estará sujeta la actividad. El cumplimiento de este condicionado permite subsanar las citadas deficiencias, todo ello, sin perjuicio de las actuaciones que en derecho procedan en caso de incumplimiento de la vigente autorización ambiental.

- Igualmente, se han tenido en cuenta las observaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el documento emitido en fecha 24 de mayo de 2023 referente a la «Resolución de aprobación de la estrategia de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la lucha contra el elevado contenido de nitratos en las aguas de la cuenca (estrategia NITRACHE)».

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el artículo 24.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se procederá a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

#### VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,

#### RESUELVO

*Primero.*– Modificar la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede la autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Vozmediano (Soria), titularidad de Expor Moncayo, C. B., con NIF E42149898, como consecuencia de la revisión para su adaptación a las MTD respecto a la cría intensiva de cerdos.

Se sustituyen todos los anexos por los Anexos I, II y III incluidos en esta resolución.

La autorización ambiental integra:

- La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad de Aire y Protección de la Atmósfera.
- La comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, procediendo a la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla y León, y debiendo cumplir las obligaciones y condiciones aplicables a la producción de residuos establecidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
- Las prescripciones en relación con las conclusiones de las MTD, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la Cría Intensiva de Aves de Corral o de Cerdos.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.

*Segundo.*– La validez de la resolución queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de la aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en los anexos que se relacionan, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los anexos que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental son los siguientes:

Anexo I.– Descripción de la instalación.

Anexo II.– Condicionado ambiental.

Anexo III.– Adaptación a las MTD del sector porcino.

*Tercero.*– El Anexo IV «Alegaciones» incluye un resumen de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia a los interesados, dándose respuesta a las mismas.

*Cuarto.*– El titular de esta autorización ambiental dispondrá de un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad conforme a lo previsto en el artículo 12 del reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,  
Medio Rural y Política Ambiental,*  
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

**ANEXO I****DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

| 1.– DATOS DEL CENTRO                                |                                                                                              |                       |                     |                                                              |                                             |       |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|
| Denominación del centro                             |                                                                                              |                       |                     | Expor Moncayo, C. B.                                         |                                             |       |        |
| Empresa/persona física titular de las instalaciones |                                                                                              |                       |                     | Expor Moncayo, C. B.                                         |                                             |       |        |
| Domicilio social                                    |                                                                                              |                       |                     | Carretera de Vozmediano, 13 (bajo), 42100–Vozmediano (Soria) |                                             |       |        |
| Actividad                                           | Explotación porcina con capacidad para 2.990 plazas de cerdos de cebo de 20 a 120 kg         |                       |                     |                                                              |                                             | UGM   | 358,80 |
| DNI/NIF/NIE                                         | E42149898                                                                                    | N.º PRTR              | 3892                | NIMA                                                         | 4200004301                                  |       |        |
| Ubicación de la instalación                         |                                                                                              |                       |                     |                                                              |                                             |       |        |
| Provincia                                           | Soria                                                                                        | Municipio             | Vozmediano          | Código postal                                                | 42107                                       |       |        |
| Ref. catastral                                      | 42342A003000450000WB<br>42342A003000460000WY<br>42342A003000470000WG<br>42342A003000480000WQ | Polígono / Parcela    | 3 / 45, 46, 47 y 48 | Paraje                                                       | Valdeavellano (45)<br>Iruelas (46, 47 y 48) |       |        |
| Coordenadas                                         |                                                                                              |                       |                     |                                                              |                                             |       |        |
| UTM X (m)                                           | 594838                                                                                       | UTM Y (m)             | 4633426             | HUSO                                                         | 30                                          | Datum | ETRS89 |
| Superficie parcela                                  | 15.694 m²                                                                                    | Superficie construida | 3.162 m²            | Superficie útil                                              |                                             | - m²  |        |

| 2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CNAE (2009)                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 01.46–Explotación de ganado porcino                                                                                                                                                                                                     |             |
| Epígrafe IPPC (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación)                |                       | 9.3.b) Cría intensiva de cerdos de cebo. Explotaciones que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg o el equivalente en contaminación para cerdos menores (2.500 plazas de cerdos de cebo de más de 20 kg). |             |
| Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental                                                                                                                                                                                        |                       | No procede                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Código CAPCA (actividad/foco principal) (Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación) |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad             | Grupo                                                                                                                                                                                                                                   | Código      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Fermentación entérica | B                                                                                                                                                                                                                                       | 10 04 04 01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Gestión de estiércol  | B                                                                                                                                                                                                                                       | 10 05 03 01 |
| Clasificación a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular                                                                                                                          |                       | Productor de residuos peligrosos                                                                                                                                                                                                        |             |
| Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León                                                                                                                                                                                        |                       | La instalación está localizada en:<br>- Área equiparable a una zona tipo 4 (área ruidosa)                                                                                                                                               |             |
| Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental                                                                                                                                                                               |                       | Afectada                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas                                                           |                       | No aplica                                                                                                                                                                                                                               |             |

**2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES**

|                                                                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vertido de aguas residuales                                                                                       | No hay vertido a la red municipal ni a Dominio Público Hidráulico |
| Sistema de gestión medioambiental                                                                                 | Interno                                                           |
| Factor agroambiental del municipio (nitrógeno de origen ganadero producido en un municipio/SAU del municipio)     | 129.71 (año 2025)                                                 |
| Índice de carga ganadera (promedio del factor agroambiental del municipio y todos los inmediatamente colindantes) | 112.64 (año 2025)                                                 |

**3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características           | Tipo de explotación: de producción y reproducción.<br>Orientación o clasificación zootécnica: cebo.<br>Capacidad productiva: grupo segundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instalaciones principales | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 naves de cebo, idénticas, de dimensiones unitarias 81,3 x 15,0 m (1.280 m<sup>2</sup>).</li><li>• Balsas de purines (mínimo 2), impermeabilizadas, con capacidad mínima total de almacenamiento para 3.700 m<sup>3</sup> y vallado perimetral (*)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instalaciones auxiliares  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 silos de pienso de 17 t de capacidad unitaria.</li><li>• Edificio de almacén-oficinas-vestuarios (14 m<sup>2</sup>).</li><li>• Caseta grupo electrógeno (4 m<sup>2</sup>).</li><li>• Muelle de carga y descarga en cada nave ganadera.</li><li>• Vado sanitario.</li><li>• Vallado perimetral mediante malla metálica de simple torsión de 2 m de altura.</li><li>• Sondeo.</li><li>• Depósito de agua de 20.000 l de capacidad.</li><li>• Grupo electrógeno con motor de combustión interna diésel, con una potencia nominal de 32 kW.</li><li>• Contenedor estanco y homologado para el almacenamiento de cadáveres de animales, con una capacidad de 1.000 l.</li><li>• Piezómetros de control (mínimo 3), uno aguas arriba y dos aguas abajo de las instalaciones.</li></ul> |

(\*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones, así como el número mínimo de balsas de la explotación deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

**4.- RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Cerdos de cebo de 20 a 120 kg | 2.990 |
|-------------------------------|-------|

**5.- CONSUMO DE RECURSOS**

|         |                      |                                                                      |                        |                |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Agua    | Consumo              | Origen                                                               |                        |                |
|         | 6.550 m³/año         | Sondeo autorizado ubicado en el recinto de la granja (6.800 m³/año). |                        |                |
| Pienso  | Consumo              | Características                                                      |                        |                |
|         | 1.339 t/año          | Según MTD 3 y 4                                                      |                        |                |
| Energía |                      |                                                                      |                        |                |
|         | Combustible          | Gasóleo (grupo electrógeno)                                          | Consumo anual estimado | 5.840 l/año    |
|         | Suministro eléctrico | Grupo electrógeno de 32 kW de potencia                               | Consumo anual estimado | 16.480 kWh/año |
|         | Otras fuentes        |                                                                      | Potencia instalada     |                |

| 6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS |                                                                              |              |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estiércoles                                        |                                                                              |              |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|                                                    | Generación                                                                   |              |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|                                                    | Estiércol sólido (*)                                                         | -            | Estiércol total                                                                                                                                           | 4.485 m³/año         | Nitrógeno aplicable (**) | 16.951,65 kg N/año                        |                                                                                                |
|                                                    | Estiércol líquido (*)                                                        | 4.485 m³/año |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|                                                    | Almacenamiento                                                               |              |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|                                                    | Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***) |              | 3.700 m³                                                                                                                                                  | N.º mínimo de balsas | 2                        | Sistema de cubrición de las balsas (****) | Balsa existente: costra natural<br>Balsas nuevas o modificación de las existentes: MTD 16 y 17 |
|                                                    | Gestión                                                                      |              |                                                                                                                                                           |                      |                          |                                           |                                                                                                |
|                                                    | Sistema de gestión de las deyecciones                                        |              | MTD 19 con valorización agrícola                                                                                                                          |                      |                          |                                           |                                                                                                |
| Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)         |                                                                              |              | Procede                                                                                                                                                   |                      |                          |                                           |                                                                                                |
| Residuos zoonosanitarios                           |                                                                              |              | Se estiman en unos 50 kg anuales, retirados por gestor autorizado                                                                                         |                      |                          |                                           |                                                                                                |
| Cadáveres de animales                              |                                                                              |              | Se estima un número de bajas de 230 animales al año (13.814 kg) que constituyen material SANDACH de categoría 2 y son retirados por un gestor autorizado. |                      |                          |                                           |                                                                                                |

(\*) Dato calculado a partir de los valores de producción de deyecciones ganaderas para el sector porcino en la Comunidad de Castilla y León, propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León. Su aplicación queda condicionada al cumplimiento efectivo de las MTD relativas al uso eficiente del agua.

(\*\*) Dato obtenido restando al nitrógeno total obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN (conforme al Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria), el nitrógeno contenido en cada una de las emisiones presentes en la explotación (amoníaco NH<sub>3</sub>, óxido nitroso N<sub>2</sub>O, nitrógeno N<sub>2</sub> y óxidos de nitrógeno NO<sub>x</sub> medidos como NO<sub>2</sub>).

(\*\*\*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(\*\*\*\*) El sistema de cubrición deberá ajustarse a lo indicado en el punto B.4, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

| 7.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA                                                             |                                              |                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 7.1.- EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN) |                                              |                               |                  |
| Metano (totales) (CH <sub>4</sub> )                                                      |                                              | 31.479,54                     | kg anuales       |
|                                                                                          | Fermentación entérica (CH <sub>4</sub> )     | 2.481,70                      | kg anuales       |
|                                                                                          | Gestión estiércoles (CH <sub>4</sub> )       | 28.997,84                     | kg anuales       |
| Óxido nitroso (N <sub>2</sub> O-N)                                                       |                                              | 240,24                        | kg anuales       |
| Amoníaco (totales) (NH <sub>3</sub> -N)                                                  |                                              | 5.175,45                      | kg anuales       |
|                                                                                          | Alojamientos (NH <sub>3</sub> -N)            | 4.167,64                      | kg anuales       |
|                                                                                          | Almacenamiento exterior (NH <sub>3</sub> -N) | 1.007,81                      | kg anuales       |
| Otras emisiones                                                                          |                                              |                               |                  |
| Otros óxidos de nitrógeno (N-NO <sub>x</sub> )                                           | 4,13 kg anuales                              | Nitrógeno (N-N <sub>2</sub> ) | 37,73 kg anuales |

**7.2.– EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN**

Gases de combustión procedentes del grupo electrógeno.

**7.3.– EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES**

Evacuación de gases y respiraderos de silos

**8.– SITUACIÓN Y DISTANCIAS RESPECTO A ELEMENTOS SENSIBLES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Red de Áreas Naturales Protegidas y especies con planificación de protección vigente (Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León)</p>                                                                                            | <p>No existe coincidencia territorial con Red Natura 2000, ni con espacios naturales protegidos, ni con planes de conservación y/o recuperación de especies de flora o fauna, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zona de Especial Conservación denominada «Sierra del Moncayo» (ES4170119) a 1.470 m.</li><li>– Zona de Especial Protección para las Aves denominada «Sierra del Moncayo» (ES4170044) a 2.630 m.</li><li>– Zona de Especial Protección para las Aves denominada «Sierra de Moncayo–Los Fayos–Sierra de Armas» (ES0000297) a 2.980 m. (Aragón).</li><li>– Parque Natural del «Moncayo» y Zona de Especial Conservación denominada «Moncayo» (ES2430028) a 3.750 m. (Aragón).</li><li>– Zona de Especial Conservación denominada «Cigudosa-San Felices» (ES4170055) a 7.680 m.</li><li>– Ámbitos de aplicación de los Planes de Protección de Especies Amenazadas para el águila-azor perdicera (<i>Hieraaetus fasciatus</i>) y el quebrantahuesos (<i>Gypaetus barbatus</i>) a 2.970 m, y cangrejo de río autóctono (<i>Austropotamobius pallipes</i>) a 3.680 m (Aragón).</li><li>– Área crítica designada para la protección de la especie amenazada «águila-azor perdicera» a 3.420 m (Aragón).</li><li>– MUP: n.º 49 «Tallar Viejo y Valdiez» a 780 m, n.º 1 «Moncayo» a 2.150 m y n.º 361 «Los Cejos y Peñanegrilla» a 3.730 m.</li><li>– MUP (Aragón): n.º 250 «El Cierzo» a 2.680 m, n.º 252 «Gallopar» a 2.890 m, n.º 253 «Planolleras» a 3.170 m, n.º 249 «Barranco de Luzán» a 3.420 m, n.º 254 «Río Agramonte» a 3.660 m, n.º 251 «Dehesa de Moncayo» a 3.880 m y n.º 532 «Dehesa de la Pedrera, El Frontón y Alto del Rebollo» a 4.350 m.</li></ul> <p>No existe colindancia con vías pecuarias.<br/>En el entorno se localizan las vías pecuarias: Cordel de Peta Dorada a 1.170 m, y Cañada de Cueva de Ágreda o Aragón a 2.460 m.</p> |
| <p>Zonas Vulnerables (Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el código de buenas prácticas agrarias)</p> | <p>La explotación NO se encuentra ubicada en Zona Vulnerable.</p> <p>Zona Vulnerable «Ágreda–Ólvega (ZV-AG)» a 420 m.</p> <p>Zona Vulnerable «Aluvial del Ebro. Río Queiles» a 2.730 m. (Aragón)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 8.– SITUACIÓN Y DISTANCIAS RESPECTO A ELEMENTOS SENSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro) | No hay coincidencia<br>Masa de Agua: ES091MSBT072–Somontano del Moncayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano definidas en los planes hidrológicos de cuenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fuera de zona de salvaguarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ubicación respecto a la zona de flujo preferente y zona inundable establecidas en los artículos 9 bis, 9 ter y 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se sitúa en zona de flujo preferente ni zona inundable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otras zonas de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coincidencia territorial con el terreno cinegético «Coto de caza Vozmediano» (SO-10390).<br>Tramo de pesca «AAL_E-Queiles» (SO-EFIC-23) a 245 m.<br>Coincidencia territorial con zonas de protección para avifauna contra la colisión y la electrocución de líneas aéreas de alta tensión (LAAT) en Castilla y León.<br>Coincidencia territorial con el área de peligro de incendios forestales del término municipal de Vozmediano, peligro bajo.<br>Coincidencia territorial con área de riesgo de incendios interfaz urbano-forestal del término municipal de Vozmediano, riesgo alto. |
| Vientos favorables en la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO, OSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Posición de la granja respecto al núcleo de población más próximo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al N del núcleo urbano de Vozmediano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia a núcleos urbanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | < 300 habitantes: Vozmediano a 600 m; Carrasca diseminado de Vozmediano a 1.260 m; Aldehuela de Ágreda a 2.740 m; y San Martín de la Virgen de Moncayo a 4.170 m.<br>> 3.000 habitantes: Ágreda a 4.710 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distancia a masas, fuentes y conducciones de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cauces: río Queiles a 245 m; barranco El Castillejo a 255 m; arroyo innominado afluente del río Queiles a 340 m; Barranco Valdemanzano a 490 m; barranco de Agramonte o de Castilla o de Valdiez a 495 m; barranco de la Paretaza a 550 m; Barranco de Valtarazona a 1.590 m; barranco de la Fuente del Cura a 1.670 m; y río Val a 3.000 m.<br>Embalses: embalse del Val a 4.100 m.                                                                                                                                                                                                      |
| Distancia centros deportivos, de esparcimiento o de recreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 8.– SITUACIÓN Y DISTANCIAS RESPECTO A ELEMENTOS SENSIBLES     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia a infraestructuras viarias                          | Autopistas, autovías y carreteras: carretera SO-382 a 20 m; carretera a SO-P-2109 a 3.000 m; carretera N-122 a 4.030 m; autovía A-15 a 4.130 m; y carretera N-113 a 4.300 m.<br>Caminos: camino de Agreda a Vozmediano a 11 m; camino Antiguo de Tarazona a 12 m; camino de Vozmediano a Tarazona a 210 m; y camino de San Martín a 250 m. |
| Distancia a otras explotaciones ganaderas de la misma especie | < 1.000 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 9.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones a la Atmósfera                 | Emisiones difusas generadas por el manejo de los animales (fermentación entérica) y por la gestión del purín, polvo procedente de las naves y los silos, así como las emisiones canalizadas procedentes del grupo electrógeno.                                                                                         |
| Ruido                                    | No se prevén molestias por los ruidos generados en la explotación.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Generación de aguas residuales           | No se producirá vertido al Dominio Público Hidráulico. Las aguas residuales se conducen a las balsas de almacenamiento de purín. Las pluviales se infiltran de manera natural al terreno sin riesgo de arrastre de contaminantes, sin generar encharcamientos ni modificar las condiciones de escorrentía superficial. |
| Generación de residuos y deyecciones     | Se producen deyecciones en forma de purín, que se gestionan mediante valorización agrícola después de tratarse mediante una de las técnicas recogidas en la MTD 19.<br>Cadáveres de animales y residuos zoonosanitarios que se gestiona mediante gestores autorizados.<br>Residuos asimilables a urbanos.              |

| 10.– INCIDENCIA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teniendo en cuenta el informe del Servicio Territorial de Sanidad, las emisiones de la actividad, los valores límite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta autorización ambiental, no se prevén impactos sobre la salud de las personas. |

**ANEXO II****CONDICIONADO AMBIENTAL****1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES.**

**Distancias preceptivas.**— Las nuevas instalaciones proyectadas, en su caso, deberán guardar las distancias con respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación de cualquier tipo, límites de parcela, recursos hídricos, conducciones, granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, establecidas en la normativa urbanística, sectorial o de cualquier otro tipo que sea de aplicación. De manera particular, se atenderá a lo preceptuado en este sentido en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades, y a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León, aprobado mediante el Decreto 5/2020, de 25 de junio.

**Residuos de construcción y demolición.**— La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras, en su caso, debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. Se prestará especial atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, y en los artículos 4, 5 y 11 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

**Almacenamiento de estiércoles y prevención de la contaminación.**— Tanto para la ejecución de los canales de drenaje y colectores, como para las conducciones, arquetas, depósitos, balsas y/o estercoleros, deberán adoptarse soluciones constructivas que garanticen su estanqueidad, impermeabilidad y resistencia a lo largo del tiempo, sin aparición de grietas o fisuras, e impidan su desbordamiento, a fin de evitar escorrentías y filtraciones al terreno. La impermeabilidad de los elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad.

De manera particular, las balsas de purines y de recogida de lixiviados no podrán ejecutarse en ladrillo hueco y deberán estar dotadas de sistemas de impermeabilización mediante lámina de polietileno de alta densidad soldada, de al menos dos milímetros de espesor, o cualquier otro sistema que permita una impermeabilización equivalente, instalando, en su caso, un sistema de detección de fugas. Las balsas y/o estercoleros deberán diseñarse de tal modo que el coeficiente entre la superficie emisora y el volumen del depósito sea lo más bajo posible, y que se reduzca la acción del viento sobre los estiércoles almacenados. Así mismo, las balsas carecerán de salidas o desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzcan a pozos de vaciado u

otros compartimentos estancos. En caso de que deban tener salidas en la parte inferior, estarán dotadas de doble válvula de seguridad. Las balsas deberán disponer, así mismo, de valla metálica o similar que impida el acceso incontrolado de personas, contando con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

Los estercoleros deberán asentarse bajo cubierta y con un punto bajo de recogida de los líquidos rezumados (jugos de ensilajes), que deberán conducirse a una fosa impermeabilizada.

La capacidad de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la explotación vendrá definida en función del sistema de gestión de estiércoles que establezca la granja, según apartado C.3.1 de la fase de explotación.

Los sistemas de almacenamiento de deyecciones tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del estiércol para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa o fosa de lixiviados.

**Almacenamiento de residuos.**– Se habilitará una zona específica bajo cubierta para el almacenamiento en contenedores homologados de los residuos zoonosanitarios infecciosos y químicos, así como para cualquier otro residuo peligroso, cumpliendo, en todo caso, con las obligaciones establecidas a este respecto en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

**Integración paisajística.**– Las instalaciones ganaderas habrán de adaptarse estéticamente, en cuanto a los materiales y colorido de las edificaciones, al entorno paisajístico en que estén situadas y siempre siguiendo las prescripciones contenidas en la normativa urbanística de aplicación en el término municipal o provincia en la que se ubiquen, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.). Cuando se reutilicen edificaciones existentes, en la medida de lo posible, se realizará la adaptación estética.

Con objeto de minimizar el impacto paisajístico se valorará la implantación de una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones, seleccionando una mezcla de especies arbustivas y arbóreas autóctonas propias del entorno natural de la zona u otras técnicas de integración paisajística, especialmente si son visibles desde monumentos o centros de atracción turística tales como miradores de paisajes singulares u otros. En zonas con escasa vegetación se priorizará la plantación de pequeños bosquetes irregulares frente a los setos tupidos lineales.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la instalación de la pantalla vegetal deberá ser coherente con el característico el entorno, y ha de proceder de las áreas establecidas en la «Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los Materiales de Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción Identificados...», y será obtenido en un proveedor autorizado según establece el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la Comercialización de los Materiales Forestales de Reproducción en la Comunidad de Castilla y León.

Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Protección del suelo.— Los movimientos de tierra, en su caso, se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su aprovechamiento en la adecuación posterior de los terrenos alterados.

Protección de la vegetación.— Se evitará, en la medida de lo posible, la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

No se permite la corta de arbolado, a no ser estrictamente necesaria, y en el supuesto de realizarse, se deberá especificar el número de pies a cortar y obtener la correspondiente licencia de aprovechamiento.

No se crearán nuevos accesos, aprovechando en la medida de lo posible los existentes. Asimismo, las zonas de acopio de materiales se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

Protección del patrimonio.— Si en el transcurso de las obras que pudiesen ejecutarse, apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, estas se paralizarán en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de Soria, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable.

Afección a la red hidrológica.— Durante la construcción de las instalaciones, en su caso, se adoptarán las medidas preventivas necesarias para minimizar el riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales o subterráneas.

La instalación dispondrá de un mínimo de tres piezómetros que permitirán controlar las posibles fugas de los depósitos y balsas, y de la granja, situados, uno aguas arriba de la granja y dos aguas abajo, según el flujo natural de las aguas subterráneas del lugar y sobre la base de un estudio geológico que contenga un mapa piezométrico. Para ello, es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 metros. Se deberán incluir en la documentación presentada las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones.

Se debe tener en cuenta que el control de las aguas subterráneas no solo debe permitir detectar las posibles fugas procedentes de las zonas de almacenamiento de deyecciones ganaderas, sino también controlar las posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Por lo tanto, el diseño de la red piezométrica tendrá en cuenta la ubicación de las instalaciones que albergan animales, así como de las conducciones de deyecciones y las instalaciones para su almacenamiento.

Infraestructura del agua.— La instalación contará con sistemas de aplicación de agua a alta presión para la limpieza de naves y equipos.

La infraestructura del agua se diseñará de tal modo que permita detectar fugas y su reparación de forma inmediata.

Contaminación lumínica.— De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, la elección e instalación de los elementos de iluminación se llevará a cabo de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, contando con los componentes necesarios para este fin.

Contaminación acústica.— El nivel sonoro no superará los valores límite establecidos en la normativa de aplicación y, de manera particular en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, por causas derivadas de la ejecución de las instalaciones.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

Protección de la fauna.— Los cerramientos de alambre, en caso de existir en la parcela que alberga la explotación, no dispondrán de elementos cortantes o punzantes, ni de espino en los hilos superior e inferior.

Así mismo, las balsas de purines incorporarán sistemas de protección (vallado) para evitar el acceso de la fauna silvestre, contando con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales, tales como un sistema de plataformas flotantes, un sistema que recorra las paredes de la balsa, bandas de material rugoso que permitan trepar por el talud o una combinación de ellas, y en número suficiente.

Se establecerán los medios necesarios para impedir que la fauna silvestre beba en los pediluvios de desinfección. También para que puedan acceder a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

Inicio de obras.— El promotor de la instalación ganadera deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria el comienzo y finalización de las posibles obras que puedan acometerse.

## **2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación, con carácter previo al inicio o puesta en marcha de la actividad, comunicará mediante la presentación de una declaración responsable, conforme a lo establecido en la normativa

sobre procedimiento administrativo común, la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

- a) Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
- b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
- c) Comprobante de haber formulado la correspondiente declaración responsable de haber llevado a cabo el análisis de riesgos medioambientales en el marco de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y haber constituido, en su caso, la garantía financiera correspondiente.
- d) Comunicar la técnica elegida para el tratamiento del purín in situ recogida en la MTD 19 a implantar en la instalación, el número y la capacidad útil de las instalaciones para el almacenamiento exterior de las deyecciones y/o de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, así como, en su caso, el primer plan de gestión de estiércoles con indicación de las parcelas utilizadas a este fin.
- e) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la autorización ambiental.

### 3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

#### A. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN.

La explotación deberá incorporar las medidas de gestión más adecuadas para asegurar un buen comportamiento ambiental y, de manera particular, en relación con la mitigación de los efectos sobre el cambio climático.

##### A.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación, la explotación deberá contar con un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre Emisiones Industriales y Emisiones Derivadas de la Cría de Ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1. En concreto, este SGA se auditará por primera vez

a más tardar el 1 de julio de 2027, y posteriormente, al menos, cada tres años, por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008, o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la Participación Voluntaria de Organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación con este artículo con un sistema interno desarrollado bajo los esquemas indicados en las normas citadas (MTD 1).

El contenido mínimo será el detallado en los documentos de referencia elaborados a este respecto por la consejería competente en materia de política ambiental y puestos a disposición del público a través de su página web. En todo caso, deberá contemplar, al menos, los contenidos relacionados con medio ambiente y lucha contra el cambio climático detallados en el Anexo IV «Contenido mínimo del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones de ganado porcino» del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Este sistema integrará, así mismo, todos los registros que es necesario llevar a cabo de acuerdo con esta autorización ambiental.

En todo caso, el sistema de gestión ambiental será conocido por todas las personas que trabajen en la instalación, directa o indirectamente, y se integrará en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE) de acuerdo con la normativa básica de este sector ganadero. Igualmente, deberá prever un programa de formación de todos los trabajadores de la explotación en relación con el funcionamiento de esta y su comportamiento ambiental.

#### **A.2. MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.**

La explotación tendrá en cuenta en su funcionamiento las mejores prácticas de gestión medioambiental recogidas en la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al Documento de Referencia Sectorial sobre las Mejores Prácticas de Gestión Medioambiental, los Indicadores Sectoriales de Comportamiento Medioambiental y los Parámetros Comparativos de Excelencia para el Sector Agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

#### **A.3. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS.**

La explotación, en lo referido a la valoración agronómica de los estiércoles, se ajustará a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias y, en su caso, en el Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y se designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, modificado por el Decreto 226/2005, de 8 de noviembre.

**A.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN ZONAS VULNERABLES.**

En las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos, la explotación se ajustará a lo establecido en el programa de actuación aprobado por la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el Programa de Actuación de las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero Designadas en Castilla y León y, en su caso, en la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón, y su actualización mediante la Orden AGA/1709/2025, de 25 de noviembre, o normas que las sustituyan.

**A.5. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).**

En el Anexo III se incluye un resumen de las técnicas que implementa la instalación y que acredita su cumplimiento y adaptación a todas las MTD que le son de aplicación.

**B. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.**

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación:

**B.1. FOCOS.**

Emissiones canalizadas

En la tabla siguiente se enumeran los focos emisores de las instalaciones:

| LISTADO DE FOCOS EMISORES  |                  |          |                            |                                                      |                                                                          |                  |                               |                                    |                                     |
|----------------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción de fuentes (1) | Denominación (2) | Cód. (3) | Código CAPCA               | Coordenadas                                          | Contaminantes emitidos                                                   | Combustible tipo | Potencia de la instalación kW | Altura / diámetro de chimeneas (m) | Régimen de funcionamiento h/día (4) |
| Grupo electrógeno          | G-1              | F1       | (sin grupo)<br>02 03 04 04 | ETRS 89<br>Huso 30<br>UTM<br>X: 594778<br>Y: 4633401 | NO <sub>x</sub> (medidos como NO <sub>2</sub> )<br>CO<br>SO <sub>2</sub> | Gasóleo          | 32                            | 2,5 / 0,105                        | 3                                   |

(1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2) Nomenclatura asignada por la empresa.

(3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

(4) Según se indica en el artículo 2.i) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se Actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se Establecen las Disposiciones Básicas para su Aplicación, se considera sistemática, la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

**Emissiones difusas**

Se prevé la generación en las instalaciones de emisiones difusas de amoníaco, metano, olores y partículas propias de las actividades del manejo de los animales y piensos, así como del almacenamiento y gestión de las deyecciones, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

| <i>LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA</i> |                               |                                       |                     |                                                     |                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>Id Foco</i>                            | <i>Descripción</i>            | <i>Proceso asociado</i>               | <i>Código CAPCA</i> | <i>Contaminantes emitidos</i>                       | <i>Régimen de funcionamiento h/día</i> | <i>Medidas de minimización</i>                                        |
| D-1                                       | Naves                         | Fermentación Entérica, volatilización | B 10 04 12 01       | Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores | 24 h/día los 365 días al año           | MTD 11, 13 y 30 de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.          |
| D-2                                       | Almacenamiento de estiércoles | Volatilización                        | B 10 05 04 01       | Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores | 24 h/día los 365 días al año           | MTD 13, 14*, 16, 17 y 19 según lo recogido en el ANEXO III.           |
| D-3                                       | Aplicación sobre el terreno   | Volatilización                        | B 10 05 04 01       | Partículas sólidas, amoníaco y malos olores         |                                        | MTD 13, 19, 21, 22* y 23 de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III. |
| D-4                                       | Emisiones de los silos        | Carga                                 | -                   | Partículas sólidas                                  | No sistemático                         |                                                                       |

\* MTD aplicada a la fracción sólida resultante de aplicar una técnica de tratamiento in situ recogida en la MTD 19.

**B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)**

| <i>VALORES LÍMITE DE EMISIÓN</i> |                                |                              |                                                 |               |                             |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <i>Id Foco<sup>(1)</sup></i>     | <i>Código CAPCA</i>            | <i>Parámetro (sustancia)</i> | <i>Valores límite de emisión <sup>(2)</sup></i> |               | <i>Criterio de fijación</i> |
|                                  |                                |                              | <i>Cantidad</i>                                 | <i>Unidad</i> |                             |
| D-1                              | B 10 04 04 01                  | Amoníaco                     | 4.167,64                                        | kg/año        | Decisión conclusiones MTD   |
| D-2                              | B 10 05 03 01                  | Amoníaco                     | 1.007,81                                        | kg/año        | Decisión conclusiones MTD   |
| D-1<br>D-2                       | B 10 04 04 01<br>B 10 05 03 01 | Metano                       | 31.479,54                                       | kg/año        | Decisión conclusiones MTD   |

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado a aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

**B.3. CONTROL DE EMISIONES.**

Emisiones difusas.— Se llevará a cabo el control de las emisiones difusas generadas en la explotación conforme a las siguientes prescripciones:

- Amoniaco.— El control se realizará mediante la implantación de un sistema de supervisión de acuerdo con la MTD 25, una vez al año o cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes:
  - a) Tipo de ganado criado en la explotación.
  - b) Sistema de alojamiento.
- Olores derivados del funcionamiento de la granja (no incluye la valorización agronómica de los estiércoles).— No se prevén molestias en receptores sensibles ni se ha confirmado la existencia de tales molestias.

**B.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS.**

Amoniaco.— Para reducir las emisiones difusas de amoníaco se aplicarán las siguientes medidas:

- La construcción de nuevas balsas o depósitos de purines o la modificación de la estructura o características constructivas de las existentes, deberá acompañarse de la adopción de técnicas que reduzcan las emisiones de amoníaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de las balsas o depósitos sin ningún tipo de cubierta. A este fin, se aplicará una combinación de las técnicas indicadas en las MTD 16 y 17, de forma que sumadas las reducciones aplicadas con cada técnica se alcance ese porcentaje. Cuando esta técnica suponga el cubrimiento de la balsa o depósito y cuando este cubrimiento pueda implicar la acumulación de gas metano, se adoptarán sistemas de gestión de dicho gas que eliminen los riesgos relativos a su acumulación o emisión a la atmósfera.
- En todo caso, para los depósitos y balsas existentes deberá aplicarse una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 16 y la MTD 17, según proceda.
- En caso de disponer de instalaciones de almacenamiento de estiércoles sólidos, se aplicará una o una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 14.
- En cuanto a los alojamientos, se aplicará una o una combinación de las técnicas contempladas en la MTD 30.
- Así mismo, se aplicará una o una combinación de técnicas de nutrición dirigidas a la reducción del nitrógeno total excretado y, por ende, de las emisiones de amoníaco, contempladas en la MTD 3.

Polvo.— Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento se utilizarán, en función de su aplicabilidad, una o varias de las medidas conforme a la MTD 11.

Olores.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de la explotación y su impacto, se utilizará, en función de su aplicabilidad, una o una combinación de las técnicas conforme a la MTD 13, tanto en cuanto a los alojamientos como en cuanto a las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento y a la gestión y aplicación de estiércoles en el campo, y conforme a la MTD 19 en cuanto al tratamiento de las deyecciones in situ.

Durante el transporte de purines se evitará transitar por el interior de los núcleos urbanos, salvo que no exista alternativa. Así mismo, los sistemas de transporte serán herméticos en la parte inferior, de forma que no haya riesgo de pérdidas de materiales líquidos o sólidos. Igualmente, los sistemas de transporte de estiércoles sólidos, cuando se transite por carreteras o vías urbanas, deberán ir cubiertos en su parte superior, al menos, por lonas o elementos similares.

En cuanto a la aplicación al terreno de las fracciones resultantes del tratamiento purín mediante alguna de las técnicas contempladas en la MTD 19, se evitarán los fines de semana, días festivos y después de las 12 h de sus vísperas, así como los días de conmemoración de fiestas patronales, romerías o celebraciones similares del municipio o de los núcleos de población próximos, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran contemplar, en este sentido, las ordenanzas municipales. Esta limitación no se aplicará a los estiércoles sólidos, cuando la aplicación se realice a una distancia superior a 500 m de viviendas aisladas, núcleos de población o lugares de desarrollo de las festividades. Los estiércoles aplicados por técnicas de esparcido sobre el terreno serán enterrados cuanto antes, como máximo a las 4 horas de su aplicación, o a las 12 horas cuando las condiciones no sean favorables para una incorporación más rápida, que quedarán reflejadas en el sistema de gestión medioambiental (MTD 22). Cuando se realice el esparcimiento de estiércoles líquidos mediante el sistema de inyección en el suelo o sistemas similares, en los que el purín se inyecte en la tierra en dosis adecuadas para el cultivo, no será necesario realizar una labor de cubrimiento. Tampoco será necesario realizar la labor de cubrición en aquellos terrenos en que el cultivo no lo permita por suponer el cubrimiento su pérdida o un perjuicio para el cultivo y en los pastizales.

En el momento de la aplicación de estiércoles líquidos se deberán tener en cuenta los límites establecidos para la aplicación al terreno, las condiciones climatológicas y la dirección del viento, para evitar que los olores procedentes de esta labor lleguen a afectar núcleos urbanos y viviendas aisladas.

A los efectos indicados en artículo 10 del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, se prohíbe la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, salvo en los casos prescritos según el citado artículo. Así mismo, en la aplicación de estiércoles en los campos se utilizará al menos una de las medidas de mitigación de las emisiones incluidas en el anexo V de esta norma o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por la Junta de Castilla y León que demuestre una eficiencia similar.

Los sistemas de esparcimiento en los campos de cultivo de los estiércoles sólidos y purines (caudal de salida) deberán ser comprobados por el titular de la instalación al menos una vez al año y, con ello, calcular la velocidad que debe tener el dispositivo durante el proceso de esparcimiento. Esta comprobación y cálculo quedarán reflejados en el sistema de gestión medioambiental y deberá ser puesto en conocimiento del operario que realice esta tarea.

**B.5. RUIDO.**

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior que determina la ley del ruido de Castilla y León. Así, en el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

| ÁREA RECEPTORA EXTERIOR            | Índice acústico     | DÍA 8 h-22 h | NOCHE 22 h-8 h |
|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Equiparable a Tipo 4. Área ruidosa | $L_{Aeq,5s}$ dB(A)* | 65* dB(A)*   | 55* dB(A)*     |

(\*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el  $L_{K_{eq},T}$ .

Donde:

- El índice de ruido  $L_{K_{eq},T}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ( $L_{Aeq,T}$ ), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

Donde:

- $K_t$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $k_f$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $K_i$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$  para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$  segundos

**C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.****C.1. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES.****C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.**

La producción anual estimada de estiércoles en la instalación es de 4.485 m<sup>3</sup>. Este volumen se ha calculado conforme a los estándares sectoriales de producción de deyecciones ganaderas para el sector porcino en la Comunidad de Castilla y León, propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, y condicionado, en todo caso, al cumplimiento efectivo de las MTD relativas al uso eficiente del agua. De acuerdo con los cálculos obtenidos mediante la aplicación informática ECOGAN, dicha cabaña ganadera genera una excreción de nitrógeno de 21.400,16 kg anuales.

### C.1.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Para aminorar la producción de purines y lixiviados se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de la red de aguas residuales y purines.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.). Se estudiará, incluso, el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán en caso necesario de canalones para su derivación; y las fosas de purines y lixiviados estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se aplicará, igualmente, un sistema para reducir el nitrógeno y el fósforo total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán aplicar, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 3, 4 y 5, relativas al nitrógeno y fósforo total excretado, así como al uso eficiente del agua, respectivamente.

Los documentos que acrediten el uso de piensos que cumplan las estrategias de alimentación indicadas en la MTD 3 y 4 deberán estar disponibles en la instalación para la comprobación de los inspectores.

### C.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

#### C.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con estiércol en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo

con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con estiércol en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En zonas para las que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente haya determinado reducción del excedente y/o de la aplicación de nitrógeno, en zonas declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, así como en municipios con factor agroambiental ganadero superior a 250 o con índice de carga ganadera superior a 50 contando con las nuevas instalaciones, el promotor llevará a cabo, de forma obligatoria, la aplicación de alguna de las técnicas contempladas en la MTD 19.

En consecuencia, las alternativas establecidas para la gestión de estiércoles en la granja serán las siguientes:

- a) Gestión de los estiércoles producidos en la explotación en planta de tratamiento externa autorizada (preferentemente planta de biogás MTD 19 b).

En este caso, el titular de la explotación deberá disponer de contrato con la planta de tratamiento externa autorizada y estará exento, para la fracción de los estiércoles destinada a esta alternativa de gestión, de disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas. De optar por esta alternativa de gestión, se aplicará, como mínimo, al 70 % de los estiércoles generados en la explotación.

En el caso de que la gestión de los estiércoles se lleve a cabo mediante su procesado en planta de biogás externa a la granja, el plazo máximo para la implantación de este sistema de gestión será de 2 años desde el inicio de la actividad.

- b) Tratamiento in situ de los estiércoles mediante sistemas de reducción de N referenciados en técnicas de la MTD 19.

Para la fracción de estiércoles que, en su caso, no se destine a alguno de los sistemas de gestión contemplados en la alternativa a), se aplicará, de forma obligatoria, al menos una de las técnicas contempladas en la MTD 19, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de la actividad para su implantación.

En todo caso, los sistemas de gestión de los estiércoles diferentes a la aplicación agrícola se fundamentarán en la valorización de los materiales, su máximo aprovechamiento, mínimas emisiones a la atmósfera y mínimo riesgo de lavado hacia masas de agua, teniendo en cuenta la eficacia ambiental del procedimiento a adoptar.

- c) Valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas.

La aplicación al campo de los estiércoles sin tratar solo se permitirá transitoriamente hasta la implantación de los sistemas de gestión contemplados en las alternativas a) y b), conforme a los plazos que, en cada caso, se hayan establecido, llevándose a cabo en el marco de las MTD 20 y 21, y cumpliendo lo indicado a este respecto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible de suelos, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León y, en su caso, en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.

Las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de técnicas de reducción de las emisiones a la atmósfera y al agua en planta externa, serán tratadas de acuerdo con lo indicado en la autorización ambiental de la instalación de destino, y cualquier valorización agronómica se hará en base a lo indicado en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Así mismo, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja podrán gestionarse mediante valorización agronómica, de acuerdo con el citado Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y en el marco de las MTD 20, 21 y 22.

En todo caso, en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, la valorización agronómica tanto de los estiércoles sin tratar como de las sustancias resultantes de su gestión se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas y cumpliendo los requisitos indicados en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, y, en su caso, en la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón y su actualización mediante la Orden AGA/1709/2025, de 25 de noviembre, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

En el caso de que el titular ceda a un gestor externo tanto los estiércoles sin tratar como, en su caso, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, será el gestor quien estará obligado a disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente y en coordinación con los titulares de las parcelas objeto de su aplicación, eximiendo de estas obligaciones al titular de la granja. Así mismo, el gestor deberá tener una capacidad de almacenamiento de deyecciones equivalente a la capacidad de estiércoles que le sean entregados por la granja, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

En todo caso, tanto el titular de la explotación ganadera como, en su caso, el gestor externo de los estiércoles, deberán atenerse a lo establecido en la normativa SANDACH y, en su caso, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

#### C.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

Contenido del plan de gestión de estiércoles.— Para la aplicación en tierras agrícolas con fines de fertilización de los estiércoles sin tratar durante el periodo transitorio establecido y, posteriormente, de las fracciones resultantes de la aplicación de una MTD 19, tanto la explotación como, en su caso, el centro de gestión autorizado, deberán disponer de un plan de gestión de estiércoles actualizado anualmente. El contenido mínimo del plan de gestión será el que determine la normativa básica de aplicación y, en todo caso, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen Normas para la Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León y, en su caso, en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, debiendo incluir información detallada sobre, al menos, los siguientes aspectos:

- Identificación de los recintos que forman parte de la unidad de producción, conforme a la información proporcionada por SIGPAC, con datos de la superficie útil efectiva para la aplicación de los estiércoles e identificando las superficies de las parcelas que deben ser descontadas por no estar cultivadas o en las que por diversas razones no es posible aplicar los estiércoles como, por ejemplo, por su proximidad a cursos de agua, manantiales o pozos de abastecimiento, entre otros elementos sensibles.
- Analizar el terreno donde va a aplicarse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta:
  - el tipo y las condiciones del suelo, y la pendiente del terreno;
  - las condiciones climáticas y, en concreto, la información sobre el volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones en la zona y su distribución anual;
  - el riego y el drenaje del terreno;
  - la rotación de cultivos; y
  - los recursos hídricos en el caso de recintos en regadío y las zonas de aguas protegidas.
- En el caso de recintos de regadío se tendrá en cuenta:
  - Contenido de nitrógeno nítrico en el agua de riego.
  - Contenido de fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) soluble en el agua.
  - Cantidad de agua aportada en cada riego (en m<sup>3</sup> por hectárea).

- Datos del suelo de los recintos relativos al contenido en materia orgánica, nutrientes y, en su caso, contaminantes.
- Momento en el que se pretenden aplicar los estiércoles, forma de aplicación y maquinaria de distribución. En concreto, el plan determinará la imposibilidad de aplicar los estiércoles en los campos en los supuestos siguientes:
  - cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve;
  - cuando las condiciones del suelo (p. ej.: saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto;
  - cuando sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

A los fines indicados en los apartados anteriores se tomará como referencia los datos de la AEMET (<https://www.aemet.es/> o en la APP de este organismo).

- Características físicas de los estiércoles, contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, y dosis por hectárea a emplear. La medición se podrá desarrollar mediante conductímetros y se hará con una frecuencia mínima semestral, debiendo anotar el resultado en un registro específico del sistema de gestión ambiental.
- Medidas adoptadas para disminuir las emisiones de amoníaco.
- Identificación de los datos del aplicador autorizado, cuando la aplicación no se lleve a cabo por el titular de la explotación.
- Justificación de cumplimiento de las obligaciones de asesoramiento en materia de fertilización.

**Modificación del plan de gestión de estiércoles.**– Si se planteara un nuevo sistema de gestión de las deyecciones ganaderas o si se produjese alguna variación relativa a la cesión de los purines y/o de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 a una planta de tratamiento o a la utilización para el abonado de la superficie agrícola ligada a la granja por modificación de las superficies disponibles, de las características de las parcelas o del sistema de explotación, o del sistema de cesión de los residuos ganaderos el promotor, deberá comunicarlo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

### C.3. ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES.

#### C.3.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin, ni computar a efectos del volumen antes indicado la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

La capacidad útil exterior de almacenamiento de purines propios gestionados por la granja mediante aplicación directa en tierras agrícolas como fertilizante deberá ser, como mínimo, suficiente para su retención durante los periodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las

tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad, y en todo caso no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En el caso de que la gestión de los estiércoles se realice al menos en un 70 % mediante un agente externo, este dispondrá de una capacidad de almacenamiento propia equivalente a la que se requiriera a la granja.

Tanto en el caso de que la gestión del estiércol de la granja como su almacenamiento esté delegada a un agente externo, como en los casos que se utilicen sistemas alternativos de gestión, tales como sistemas de compostaje, biometanización, desecado en plantas de tratamiento u otros técnicamente validados conforme a la MTD 19, la capacidad útil exterior de almacenamiento total de las balsas de purines de la explotación corresponderá al mínimo legal establecido para la zona.

La capacidad total de almacenamiento de purines se dividirá en al menos dos balsas, de tal modo que ninguna de ellas podrá tener una capacidad inferior a 3 meses de producción, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas. En los casos en los que se permita una capacidad de almacenamiento ajustada al mínimo legal establecido para la zona, la capacidad de cada una de las balsas no podrá ser inferior al 40 % de la de la capacidad de almacenamiento total.

El llenado de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcancen más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad. En todo caso, el nivel de llenado máximo posible quedará, al menos, a 30 cm por debajo del borde de la balsa.

#### C.3.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que puedan reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.

En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros. De este modo, las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles serán revisadas semestralmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de estiércoles.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán acreditar el cumplimiento de, al menos, las MTD 16, 17 y 18, y, en su caso, las MTD 14 y 15.

#### C.4. APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES EN EL TERRENO.

##### C.4.1. BASE TERRITORIAL.

Para la valorización agronómica de los estiércoles, la actividad ganadera dispondrá de una base de terreno agrícola al menos equivalente a la necesaria de acuerdo con los cultivos habituales de la zona que menos requerimiento de nitrógeno precisan para su

crecimiento y del sistema de gestión de estiércoles que aplique en cada momento. Para la determinación de esta base territorial se tendrá en cuenta si está en zona vulnerable o zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las limitaciones a la aplicación de estiércoles derivadas de este hecho.

El promotor acreditará mediante contratos, en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y que los recintos identificados no podrán ser utilizados para el mismo fin por otras granjas, salvo que la parcela en la que se encuentren incluidos sea de un tamaño superior a 75 ha o sea de titularidad municipal, en la que será posible que esté disponible para más de un ganadero o centro de gestión autorizado. Cualquier cambio en la superficie acreditada deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria mediante aportación de los contratos, debiendo estar los mismos también disponibles en la instalación para su comprobación por los inspectores.

Si la empresa opta por ceder toda su producción de estiércoles, o, en su caso, de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 in situ, a un gestor autorizado cuya finalidad es su aplicación sobre el terreno como abono, dicha cesión debe efectuarse mediante contrato normalizado y cumpliendo las prescripciones a este respecto de esta autorización ambiental. En concreto, dicho contrato determinará que los estiércoles de la granja solo podrán ser aplicados en los campos agrícolas cumpliendo las MTD 20 y 21, y, en su caso, la MTD 22, según corresponda, y en el marco de un plan de abonado anual de acuerdo con la normativa sectorial.

#### C.4.2. DOSIS MÁXIMAS A APLICAR.

En todo caso, para la valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas, el titular de la explotación deberá cumplir lo establecido a este respecto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre Protección de las Aguas Contra la Contaminación Difusa Producida por los Nitratos Procedentes de Fuentes Agrarias; en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen las Normas para la Nutrición Sostenible de Suelos; en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades; en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; en el programa de actuación para las zonas vulnerables de Castilla y León; y en las ordenanzas municipales que resulten de aplicación. De cualquier modo, se deberán tomar en consideración el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aspectos relacionados con las características particulares de los terrenos, otros aportes de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos de acuerdo con la literatura técnica, a cuyos efectos se podrá emplear la herramienta informática SATIVUM <https://www.itacyl.es/agro-y-geo-tecnologia/herramientas-para-toma-de-decisiones/sativum>.

Igualmente, cuando la valorización agrícola de los estiércoles se realice sobre terrenos pertenecientes a la comunidad autónoma de Aragón, el titular de la explotación deberá cumplir lo establecido en las condiciones generales recogidas en el anexo III del Decreto

53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; en la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón y su actualización mediante la Orden AGA/1709/2025, de 25 de noviembre; y en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la citada comunidad.

En la aplicación de estiércoles, las dosis máximas para aplicar de nitrógeno por hectárea y año estarán limitadas a una cantidad que no supere el valor de 170 kg N/ha de suelo agrícola para zonas vulnerables y 210 kg N/ha de suelo agrícola para zonas no vulnerables, con independencia de las necesidades efectivas del cultivo.

#### C.4.3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Se mantendrán las distancias mínimas de los aportes de las deyecciones ganaderas a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otros puntos sensibles, respetando, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el uso de purines como fertilizante agrícola alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla, según el caso:

| <i>Distancia mínima en metros para la utilización de purines</i>                                                                    |                                                                |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Distancia respecto a</i>                                                                                                         | <i>Distancia en caso de aplicación por aspersión o similar</i> | <i>Distancia en caso de aplicación por bandas, inyección en suelo o similar</i> |
| Camino                                                                                                                              | 10                                                             | 0                                                                               |
| Carreteras                                                                                                                          | 20                                                             | 5                                                                               |
| Núcleos de población < 300 habitantes                                                                                               | 200                                                            | 50                                                                              |
| Núcleos de población > 300 habitantes                                                                                               | 400                                                            | 50                                                                              |
| Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público) | 250 o perímetro de protección declarado                        | 50 o perímetro de protección declarado                                          |
| Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público                                                                          | 15                                                             | 5                                                                               |
| Zonas de baño                                                                                                                       | 200                                                            | 50                                                                              |
| Montes catalogados de utilidad pública                                                                                              | 10                                                             | 5                                                                               |

De conformidad con lo recogido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, para los estiércoles que se produzcan, en su caso, como consecuencia del tratamiento in situ de los purines de la explotación mediante una técnica recogida en la MTD 19, se respetarán las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto, las siguientes:

| <i>Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles</i>                                                                |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Distancia respecto a</i>                                                                                                         | <i>Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles</i> |
| Caminos                                                                                                                             | 0                                                                |
| Carreteras                                                                                                                          | 5                                                                |
| Núcleos de población < 300 habitantes                                                                                               | 50                                                               |
| Núcleos de población > 300 habitantes                                                                                               | 50                                                               |
| Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público) | 50 o perímetro de protección declarado                           |
| Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público                                                                          | 5                                                                |
| Zonas de baño                                                                                                                       | 50                                                               |
| Montes catalogados de utilidad pública                                                                                              | 5                                                                |
| Cursos de agua                                                                                                                      | 2                                                                |

De igual modo, tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el almacenamiento de estos estiércoles sólidos fuera de la granja alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

| <i>Distancia mínima en metros para el almacenamiento estiércoles sólidos fuera de la granja</i> |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Distancia respecto a</i>                                                                     | <i>Distancia a respetar</i>                    |
| Carreteras vías de ferrocarril y otras vías públicas                                            | 10                                             |
| Núcleos de población < 300 habitantes                                                           | 50                                             |
| Núcleos de población > 300 habitantes                                                           | 100                                            |
| Cauces de agua, lagos y embalses                                                                | 25 o la determinada por el organismo de cuenca |
| Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público                               | 200 o perímetro de protección declarado        |
| Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público                                      | 15                                             |
| Zonas de baño                                                                                   | 50                                             |

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador, incrementando las distancias si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

Para la aplicación de estiércoles en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Aragón se tendrán en cuenta las distancias y limitaciones que, en su caso, establezca la normativa sobre esta materia vigente.

#### **C.4.4. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES AL TERRENO.**

Para la aplicación correcta de las dosis necesarias por unidad de superficie, las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de fertilizante, manteniéndose en buen estado. La maquinaria

agrícola a emplear, tanto en el marco de la explotación agraria como por los aplicadores autorizados, deberá cumplir con las prescripciones en cuanto a seguridad, certificaciones y registro establecidas en la normativa sectorial de aplicación y, de manera particular, en el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre Caracterización y Registro de la Maquinaria Agrícola.

Los sistemas de aplicación de estiércoles líquidos en tierras de cultivo deberán disponer de dispositivos GPS de seguimiento permanentemente conectados a un registro informático que permita su revisión por los inspectores. La información registrada deberá ser concordante con las anotaciones en el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas y, simultáneamente, se anotará en libro de explotación de la actividad agrícola correspondiente.

Todo ello, sin perjuicio de que la autoridad agraria competente en materia de control de la gestión del Código de Buenas Prácticas Agrarias establezca elementos de control distintos.

#### **C.4.5. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, ADAPTACIÓN A LAS MTD.**

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán satisfacer, al menos, las que acrediten el cumplimiento de la MTD 21 y, en su caso, la MTD 22, para reducir o evitar emisiones a la atmósfera de amoníaco.

#### **C.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**

##### **C.5.1. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.**

Con carácter general, no se efectuará la aplicación de purines en terrenos adehesados ni en otras superficies forestales, arboladas o de pastos, así como en majadales y pastizales naturales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

##### **C.5.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.**

Medidas de protección específicas.— En ningún caso se realizarán vertidos directos o indirectos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, será considerado un vertido indirecto cuando se aporten estiércoles en un campo por encima de las necesidades reales del cultivo.

No se podrán realizar aportes de estiércoles a los cultivos cuando los suelos estén saturados por agua, cubiertos por nieve o helados, cuando haya avisos naranjas de precipitaciones de la Agencia Estatal de meteorología en la zona de aplicación (<https://www.aemet.es/es/portada> o APP de la AEMET para dispositivos móviles) o cuando se puedan producir arrastres de nutrientes a hábitats naturales como humedales y saladares.

Además, los estiércoles líquidos no se podrán aplicar en terrenos con pendientes superiores al 15%. No obstante, si la aplicación se realiza mediante el sistema de esparcido por bandas, de inyección en el suelo o similares, se podrán aplicar estiércoles líquidos en terrenos de cultivo con pendientes superiores al 15% siempre que no haya riesgos de escorrentía.

En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad a elementos sensibles detalladas en el apartado C.4.3.

Para la desinfección de las instalaciones se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables, de tal manera que los residuos arrastrados a las fosas de almacenamiento de purines durante la limpieza de la nave no comprometan la utilización de los purines para estercolado de suelos agrícolas. Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación a disposición y conocimiento del personal.

Las aguas pluviales no contaminadas se gestionarán separadamente del resto de los flujos líquidos, considerando su aprovechamiento en otros procesos de la granja como puede ser el riego de zonas exteriores, limpieza u otros.

Vertidos a la red hidrográfica.— El Organismo de cuenca considera que no se va a producir vertido alguno al Dominio Público Hidráulico de aguas residuales procedentes de las instalaciones ganaderas, no siendo por ello necesario obtener la correspondiente autorización de vertido, si bien estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos en relación a la prohibición de efectuar vertidos de residuos ganaderos directos o indirectos que contaminen las aguas, a las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos, así como de su aplicación a los suelos.

Adaptación a las MTD.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, la instalación deberá acreditar el cumplimiento de la MTD 18 en cuanto a las instalaciones de recogida, conducción y almacenamiento de purines, y, para el supuesto de almacenamiento de estiércol sólido, de la MTD 15. En cuanto a la reducción de las emisiones al suelo, al agua y a la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se adoptará alguna o algunas de las técnicas descritas en la MTD 19 y todas las recogidas en la MTD 20. Si esta labor va a ser realizada por un gestor externo, la obligatoriedad de su cumplimiento se consignará en el contrato.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.— Mediante la toma de muestras de aguas en los piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el «blanco ambiental» o «situación de partida», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

La toma de muestras y el análisis de las aguas subterráneas de la zona se desarrollará siguiendo procedimientos normalizados y acreditados.

De este modo, se analizará reglamentariamente y cada cinco años el contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre en las muestras de agua recogidas en los piezómetros (en su caso) mediante

un Organismo de Control Acreditado (OCA), siendo el primer análisis considerado como «blanco ambiental», con la presentación del Informe Base. Este primer análisis se realizará en el plazo de un año desde la puesta en marcha de la actividad.

También, a los efectos de este control, y con independencia de la necesidad de los equipos indicados en el párrafo anterior, se podrán tomar como referencia las características de las aguas subterráneas procedentes de captaciones próximas a la instalación o fuentes o manantiales superficiales del entorno.

Cuando los análisis realizados detecten variaciones en las concentraciones de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos o cobre superiores al 10% entre el piezómetro de aguas arriba y el de aguas abajo, con respecto al blanco presentado con la documentación entregada para la instrucción de este expediente o, en su caso, a las características de las captaciones aguas subterráneas próximas a la instalación, se comprobará el estado de instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y se realizará un estudio de la estanqueidad e impermeabilización de las mismas.

Al mismo tiempo, se seguirán mediante autocontroles anuales las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados. Dichos controles se podrán realizar con kits colorimétricos comerciales. Estas determinaciones se consignarán en un libro de registro que estará a disposición de las autoridades.

Si en algún autocontrol se detectan concentraciones superiores en un 10% de nitratos, nitritos o fosfatos respecto al análisis considerado como «blanco ambiental», el promotor estudiará el posible motivo y realizará un análisis mediante entidad acreditada del contenido de estos elementos en el plazo de tres meses.

#### **D. GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.**

**Jerarquía en la gestión de los residuos.**– Se dará prioridad a la prevención en la generación de residuos, así como a la preparación para su reutilización y reciclado. En caso de generación de residuos cuya reutilización o reciclado no sea posible, estos se destinarán a valorización, evitando, siempre que sea posible, su eliminación.

**Residuos no peligrosos.**– Los residuos domésticos generados se gestionarán independientemente de los residuos generados por la propia actividad. El resto de los residuos no peligrosos serán gestionados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composición y a los principios de jerarquía establecidos en la legislación vigente en materia de residuos, entregándolos a un gestor autorizado para estos residuos.

**Residuos peligrosos.**– Los residuos peligrosos que indica el titular de la explotación en el proyecto y documentación presentada son los siguientes:

| <i>RESIDUOS PELIGROSOS</i> |                                                                                      |                                                      |                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>LER <sup>(1)</sup></i>  | <i>Descripción <sup>(1)</sup></i>                                                    | <i>Proceso <sup>(2)</sup></i>                        | <i>Producción estimada t/año <sup>(3)</sup></i> |
| 13 02 05*                  | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes        | Operaciones de mantenimiento                         | 0,0250                                          |
| 15 01 10*                  | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | Tratamiento o prevención de enfermedades de animales | 0,2800                                          |

| <i>RESIDUOS PELIGROSOS</i> |                                                                                                    |                                                      |                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>LER <sup>(1)</sup></i>  | <i>Descripción <sup>(1)</sup></i>                                                                  | <i>Proceso <sup>(2)</sup></i>                        | <i>Producción estimada t/año <sup>(3)</sup></i> |
| 16 05 04*                  | Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas         | Operaciones de mantenimiento                         | 0,0600                                          |
| 18 02 02*                  | Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | Tratamiento o prevención de enfermedades de animales | 0,0150                                          |

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año.

Los residuos zoonosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos serán entregados a gestor autorizado para estos residuos. El promotor deberá contar con el correspondiente documento de aceptación de forma previa al inicio de la actividad.

Otros residuos.— Para cualquier otro tipo de residuo generado en la granja, el promotor deberá concertar con gestores autorizados un sistema de recogida selectiva y retirada de los mismos, cuando así esté regulado. Los residuos generados durante la fase de construcción deberán también ser gestionados conforme a lo exigido en la normativa vigente.

Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas a la gestión de sus residuos.— Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Registro de productores de residuos.— A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

El código de identificación que acredita la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la instalación como productora de residuos, en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se concederá de oficio tras formalizar la declaración de inicio de la autorización ambiental presentada por el titular de la instalación.

Corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente el registro de los residuos producidos por la actividad en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla y León.

Modificaciones en la producción de residuos.— Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Identificación de los residuos producidos.— Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

Almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado.— El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. En concreto, se almacenarán en un recinto cubierto y sobre una superficie impermeable. Si los residuos son líquidos, se ubicarán sobre un cubeto de retención para posibles derrames.

Los residuos zoonosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos deberán ser almacenados debidamente separados, si es necesario, en contenedores homologados. El tiempo máximo de almacenamiento será de seis meses, contados a partir del momento de llenado del contenedor.

Preparación para la reutilización, reciclado y valorización.— Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, y concretamente de las siguientes:

- a) el papel, los metales, el plástico y el vidrio,
- b) los biorresiduos,
- c) los residuos textiles,
- d) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos y
- g) otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.

Traslado de residuos.— El traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se Regula el Traslado de Residuos en el Interior del Estado.

Archivo electrónico.— Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrán a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

Suministro de información periódica.— En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a la remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos, solo en el caso de que el centro productor haya enviado residuos peligrosos directamente a una instalación de tratamiento fuera de España, deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior.

El modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León ([www.jcyl.es/calidadambiental](http://www.jcyl.es/calidadambiental) ruta: Residuos/Trámites/Obligaciones de información de las empresas (memorias, declaraciones, etc.) / Memoria resumen anual de residuos).

Incidencias.— Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

#### **E. OTRAS PRESCRIPCIONES.**

Riesgo de incendio forestal.— Para evitar el riesgo de incendios forestales y por su cercanía a terrenos de monte arbolado, se prohíbe la realización de quemas de cualquier material combustible sin la autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. Si se utilizara maquinaria y equipos en las fases de construcción y/o conservación de las instalaciones, cuyo funcionamiento genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, durante la época de peligro alto de incendios forestales, se deberá contar igualmente con la correspondiente autorización cuya solicitud se dirigirá a este Servicio Territorial. En cualquier caso, se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual en la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales, entre las que cabe citar también la siguiente: las viviendas, edificaciones, instalaciones aisladas, zonas ajardinadas, instalaciones de carácter industrial, ubicadas en el ámbito de la mencionada Orden, deberán estar dotadas de una franja perimetral de seguridad de 25 m de anchura mínima, libre de residuos y vegetación seca y con la masa arbórea y arbustiva aclarada.

#### **4. MEDIDAS AADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.**

Situaciones de parada o arrancada.— Por las características de la actividad, no cabe establecer prescripciones en situaciones de parada o arrancada de la actividad.

Protección contra incendios.— En materia de protección contra incendios se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el artículo 21 del señalado reglamento.

Fugas y fallos de funcionamiento.— Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento, se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la explotación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la consejería competente en materia de política ambiental y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

## **5. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.**

### **A. CESE TEMPORAL.**

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
  - a) deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
  - b) podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
  - c) podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la consejería competente en materia de política ambiental le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

### **B. CIERRE DEFINITIVO.**

Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, el titular de esta deberá presentar un Proyecto de Desmantelamiento suscrito por un técnico competente, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento, y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:

- a) Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo y las aguas superficiales y subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- b) Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de estos. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
- c) El proyecto reflejará que, en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
- d) Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, o bien. certificado firmado por técnico competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades se procederá al desmantelamiento de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria una memoria donde se refleje, como mínimo, las operaciones a realizar, condiciones de almacenamiento de residuos, tipología y cantidad de los residuos generados, y gestor previsto de entrega.

### **C. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.**

Responsabilidad del operador de la instalación.— La explotación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe desarrollar un análisis de riesgos medioambientales y efectuar una declaración responsable de haber realizado este análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad. Además, este análisis de riesgos se efectuará siempre que lo estime oportuno el titular de la instalación y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva. A este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto, esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y las comunicaciones de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

## 6. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

Seguimiento y vigilancia.— El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

Programa de vigilancia ambiental.— Se implantará un programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y/o correctoras, en su caso, incluidas en esta autorización.

Informes periódicos.— Antes del 1 de marzo de cada año, el titular remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria el informe ambiental anual con el siguiente contenido: gestión de estiércoles, gestión de cadáveres de los animales y de otros residuos, copia de notificación de emisiones del reglamento E-PRTR y cualquier otra medida como mejoras ambientales, modificaciones, ampliaciones o reformas de instalaciones en la explotación. Se acompañará al mismo, una copia de las hojas del Libro Registro de purines/estiércoles correspondientes al periodo de gestión de 12 meses, así como los resultados de los análisis realizados en el Plan de control y seguimiento de aguas subterráneas que se detallan más adelante en el apartado correspondiente.

En el supuesto de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale. Las obligaciones de suministro de información se realizarán en soporte informático adecuado mediante los formularios oportunos de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.— Se aplicará un plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas conforme a lo establecido en el apartado C.5.2., que se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

Supervisión de los principales parámetros de la instalación y de las emisiones.— En aplicación de las conclusiones sobre las MTD del sector porcino, se supervisarán los siguientes parámetros:

- MTD 24. Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol.
- MTD 25. Emisiones de amoníaco conforme a las prescripciones para el control de las emisiones difusas detalladas en el apartado B.3.
- MTD 29. Parámetros del proceso, que serán supervisados, al menos, una vez al año.

Notificación PRTR.— En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se Regula el Suministro de Información sobre Emisiones del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se notificarán las emisiones anuales de la instalación a través de la web «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR España)», del Ministerio competente en materia de medio ambiente. La comunicación de las emisiones se hará en base a los datos obtenidos de la herramienta ECOGAN para el año correspondiente.

Mantenimiento de los registros de la explotación.— Todos los registros de la explotación mencionados en esta autorización se mantendrán actualizados e integrados en el Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la MTD 1.

#### **7. OTRAS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS.**

Modificaciones de la instalación o de la actividad de la autorización.— La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial, deberá comunicarlo previamente a la consejería competente en materia de política ambiental, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada norma. Dicha consejería, en función de las características de esta, decidirá si procede o no modificar la presente resolución.

Revisión de la autorización ambiental.— En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención ambiental. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que parte de las instalaciones no estén cubiertas por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, así como por la aparición de nuevas técnicas de referencia MTD.

Responsabilidad del operador de la instalación.— Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante el periodo que dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y en el artículo 33 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

## **8. OTRAS PRESCRIPCIONES.**

Sector porcino.— A la instalación objeto de la presente autorización le resulta de aplicación el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Porcinas Intensivas, y se Modifica la Normativa Básica de Ordenación de las Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo, así como el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a Normas Mínimas para la Protección de Cerdos, y demás disposiciones que los desarrollan o modifican. Deberán cumplirse, por tanto, las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras, previstas en dichas normas.

Eliminación de cadáveres.— Dado que no está permitido el enterramiento de los cadáveres de los animales, deberá recurrirse a la utilización de algún sistema autorizado, incineración o transformación en planta de tratamiento que cumpla lo establecido en el Reglamento CE n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las Normas Sanitarias Aplicables a los Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano; en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las Normas Aplicables a los Subproductos Animales y los Productos Derivados No Destinados a Consumo Humano; en el Reglamento General de Sanidad Animal aprobado por el Decreto 266/1998, de 17 de diciembre; y en cualquier otra normativa aplicable.

Los contenedores de cadáveres, que deberán estar homologados, permanecerán en la granja hasta su retirada por gestor autorizado en un espacio específicamente habilitado al efecto, con acceso directo pero controlado desde el exterior del recinto ganadero.

Desratización.— Los tratamientos de desratización se realizarán únicamente cuando se consideren una actuación indispensable. Con el fin de evitar intoxicaciones sobre la fauna, en la desratización de las instalaciones se utilizarán aquellos métodos y productos que supongan una menor afección para aquélla, buscando con el principio activo y el método de aplicación la mayor especificidad posible sobre la especie diana. En este sentido, son recomendables aquellos productos que, entre otras características, requieran de ingestas repetidas, aplicándose en porta-cebos herméticos rígidos de modo que no tengan acceso otros animales, o en la entrada de las huras posteriormente tapadas.

Con objeto de evitar la proliferación de roedores, queda prohibido el depósito o vertido de pienso y cualquier otra fuente de alimentación en el exterior de las instalaciones. En caso de derrames accidentales, se procederá a su retirada y limpieza inmediata.

Como medida de carácter orientativo y voluntario, se recomienda analizar la viabilidad para instalar cajas nido para rapaces nocturnas en zonas estratégicas del entorno. Dicha actuación, orientada a promover un control biológico natural y sostenible, se ejecutará bajo la supervisión técnica y coordinación del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

Seguridad y prevención de accidentes.— Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.— Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

Igualmente, se comunicarán las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades. En el caso de vertidos accidentales, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al Organismo de cuenca.

El titular estará obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas y los bienes de terceros y el entorno natural.

Eficiencia energética.— Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

## ANEXO III

### ADAPTACIÓN A LAS MTD

Nota: NA = no aplica

| Conclusiones de las MTD             |    |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Conclusiones Generales de las MTD |    |                                                                                                                                                    |
| 1.1 Sistemas de Gestión Ambiental   |    |                                                                                                                                                    |
| MTD1                                | SI | SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL                                                                                                                       |
| 1.2 Buenas prácticas ambientales    |    |                                                                                                                                                    |
| MTD2                                | SI | Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades                                                                |
|                                     | SI | Educación y formación al personal                                                                                                                  |
|                                     | SI | Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la contaminación de masas de agua                                   |
|                                     | SI | Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras                                                                                 |
|                                     | SI | Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones                                                                     |
| 1.3. Gestión nutricional            |    |                                                                                                                                                    |
| MTD3                                | SI | Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada                                                                              |
|                                     | SI | Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo                               |
|                                     | SI | Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas                                                  |
|                                     | NA | Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado                                                         |
| MTD4                                | SI | Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción                            |
|                                     | SI | Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).                                    |
|                                     | SI | Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.     |
| 1.4. Uso eficiente del agua         |    |                                                                                                                                                    |
| MTD5                                | SI | Mantener un registro del uso del agua.                                                                                                             |
|                                     | SI | Detectar y reparar las fugas de agua.                                                                                                              |
|                                     | SI | Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos                                       |
|                                     | SI | Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua ( <i>ad libitum</i> ).   |
|                                     | SI | Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.                                               |
|                                     | NA | Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.                                                                                |
| 1.5 Emisiones de aguas residuales   |    |                                                                                                                                                    |
| MTD6                                | NA | Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.                                                                                |
|                                     | SI | Minimizar el uso de agua.                                                                                                                          |
|                                     | SI | Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.                                           |
| MTD7                                | SI | Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.                                                                 |
|                                     | NO | Tratar las aguas residuales.                                                                                                                       |
|                                     | SI | Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector. |

**Conclusiones de las MTD****1.6. Uso eficiente de la energía**

|             |           |                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MTD8</b> | <b>SI</b> | Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.                                                                                |
|             | <b>NO</b> | Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistema de limpieza de aire. |
|             | <b>SI</b> | Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.                                                                             |
|             | <b>SI</b> | Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.                                                                                                          |
|             | <b>NA</b> | Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes sistemas:<br>1. aire-aire;<br>2. aire-agua;<br>3. aire-tierra.                |
|             | <b>NA</b> | Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.                                                                                                  |
|             | <b>NA</b> | Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).                                                     |
|             | <b>SI</b> | Aplicación de una ventilación natural.                                                                                                                 |

**1.7 Emisiones acústicas**

|              |           |                                                                                                 |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MTD9</b>  | <b>NA</b> | Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido                                               |
| <b>MTD10</b> | <b>SI</b> | Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles. |
|              | <b>SI</b> | Ubicación del equipo.                                                                           |
|              | <b>SI</b> | Medidas operativas                                                                              |
|              | <b>SI</b> | Equipos de bajo nivel sonoro                                                                    |
|              | <b>NA</b> | Equipos de control de ruidos                                                                    |
|              | <b>NA</b> | Atenuación del ruido                                                                            |

**1.8. Emisiones de polvo**

|              |                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MTD11</b> | a) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes: |                                                                                                                              |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada).                           |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano).                                         |
|              | <b>SI</b>                                                                                                                                     | 3. Alimentación ad libitum.                                                                                                  |
|              | <b>SI</b>                                                                                                                                     | 4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco. |
|              | <b>NO</b>                                                                                                                                     | 5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos.                        |
|              | <b>SI</b>                                                                                                                                     | 6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.                            |
|              | b) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:                              |                                                                                                                              |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 1. Nebulizadores de agua                                                                                                     |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 2. Pulverización de aceite                                                                                                   |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 3. Ionización                                                                                                                |
|              | c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular:                                                   |                                                                                                                              |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 1. Colector de agua                                                                                                          |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 2. Filtro seco                                                                                                               |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 3. Depurador de agua                                                                                                         |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 4. Depurador húmedo con ácido                                                                                                |
|              | <b>NA</b>                                                                                                                                     | 5. Biolavador (o filtro biopercolador).                                                                                      |

## Conclusiones de las MTD

|  |    |                                                       |
|--|----|-------------------------------------------------------|
|  | NA | 6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases. |
|  | NA | 7. Biofiltro.                                         |

### 1.9. Emisiones de olores

|       |     |                                                                                                                                                         |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD12 | NA  | Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores.                                                                              |
| MTD13 | SI  | Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.                                                         |
|       | SI  | Sistema de alojamiento adecuado.                                                                                                                        |
|       | SI  | Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal.                                                                      |
|       | NA  | Utilizar un sistema de depuración de aire.                                                                                                              |
|       |     | Almacenamiento de estiércol:                                                                                                                            |
|       | SI  | 1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento.                                                                                  |
|       | SI  | 2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie. |
|       | SI  | 3. Reducir al mínimo la agitación del purín.                                                                                                            |
|       |     | Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo:            |
|       | *   | 1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.                                                                                                           |
|       | *   | 2. Compostar el estiércol sólido.                                                                                                                       |
|       | *   | 3. Digestión anaeróbica.                                                                                                                                |
|       |     | Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:                                                         |
|       | SI* | 1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.                                                                       |
|       | *   | 2. Incorporar el estiércol lo antes posible.                                                                                                            |

\* Su aplicabilidad está condicionada conforme a lo establecido en la MTD 19. En el caso de que se entreguen los estiércoles a gestor externo con destino a valorización agronómica deberán aplicarse las MTD señaladas, según corresponda.

### 1.10. Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido

|       |   |                                                                                                                                              |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD14 | * | Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.                                           |
|       | * | Cubrir los montones de estiércol sólido.                                                                                                     |
|       | * | Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.                                                                                               |
| MTD15 | * | Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.                                                                                               |
|       | * | Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.                                                                     |
|       | * | Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía. |
|       | * | Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los periodos de no aplicación.    |
|       | * | Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en los que pudiera producirse escorrentía líquida.            |

\* MTD aplicable a la fracción sólida resultante de aplicar una técnica de tratamiento *in situ* recogida en la MTD 19.

### 1.11 Emisiones del almacenamiento de purines

|       |    |                                                                                                                                        |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD16 |    | a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:      |
|       | SI | 1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.                                         |
|       | SI | 2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito. |
|       | SI | 3. Reducir al mínimo la agitación del purín.                                                                                           |

## Conclusiones de las MTD

|       |     |                                                                                                                                              |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | NA  | 1. Cubierta rígida                                                                                                                           |
|       | NA  | 2. Cubiertas flexibles.                                                                                                                      |
|       | SI  | 3. Cubiertas flotantes.                                                                                                                      |
|       | NO  | c) Acidificación de los purines.                                                                                                             |
| MTD17 | SI  | Reducir al mínimo la agitación del purín.                                                                                                    |
|       | SI  | Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante.                                                                           |
| MTD18 | SI  | Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.                                                             |
|       | SI* | Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines durante los períodos de no aplicación sobre el terreno.      |
|       | SI  | Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines.                                         |
|       | SI  | Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento). |
|       | SI  | Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos de desagüe.                 |
|       | SI  | Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.                                                                |

(\*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones y el número mínimo de balsas de la explotación deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

### 1.12. Procesado in situ del estiércol

|       |    |                                                                  |
|-------|----|------------------------------------------------------------------|
| MTD19 | *  | Separación mecánica de los purines.                              |
|       | *  | Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás. |
|       | NA | Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.        |
|       | *  | Digestión aeróbica (aireación) de purines.                       |
|       | *  | Nitrificación-desnitrificación de purines.                       |
|       | *  | Compostaje del estiércol sólido.                                 |

\* Deberá aplicar una o varias de las técnicas señaladas, tal y como se indica en el apartado C.2.1, del punto 3. Fase de explotación, del Anexo II, bien por el titular o bien por el gestor externo al que se cedan los estiércoles, quedando en este caso estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

### 1.13. Aplicación al campo del estiércol

|        |    |                                                                                                                                                |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD20  | SI | Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía.                                             |
|        | SI | Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar).                  |
|        | SI | No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.                                                            |
|        | SI | Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las características del suelo.           |
|        | SI | Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.                                       |
|        | SI | Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía.                                         |
|        | SI | Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.             |
|        | SI | Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada. |
| MTD21* | NA | Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión.                                                   |
|        | SI | Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas:<br>1. Tubos colgantes.<br>2. Zapatas colgantes.                                |
|        | NA | Inyección superficial (surco abierto).                                                                                                         |

## Conclusiones de las MTD

|       |    |                                                    |
|-------|----|----------------------------------------------------|
|       | NA | Inyección profunda (surco cerrado).                |
|       | NO | Acidificación de los purines.                      |
| MTD22 | *  | Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible. |

\* MTD aplicable a las fracciones resultantes de aplicar una técnica de tratamiento *in situ* recogida en la MTD 19. En el caso de que se entreguen los estiércoles a gestor externo con destino a valorización agronómica deberán aplicarse las MTD señaladas, según corresponda.

### 1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

|       |    |                                                                                                         |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD23 | SI | Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoníaco generadas en todo el proceso de producción |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso

|       |    |                                                                                                                                                    |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD24 | SI | Balance de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. |
|       | NA | Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.                                         |
| MTD25 | SI | Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total.                                                            |
|       | NA | Cálculo mediante la medición de la concentración de amoníaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados.                            |
|       | NA | Estimación utilizando factores de emisión.                                                                                                         |
| MTD26 | NA | Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.                                                                                         |
| MTD27 | NA | Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos normalizados.                            |
|       | NA | Estimación utilizando factores de emisión.                                                                                                         |
| MTD28 | NA | Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire.                                                                                |
|       | NA | Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire.                                                                             |
| MTD29 | SI | Registro de Consumo de agua.                                                                                                                       |
|       | SI | Registro de Consumo de energía eléctrica.                                                                                                          |
|       | SI | Registro de Consumo de combustible.                                                                                                                |
|       | SI | Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.                                         |
|       | SI | Registro de Consumo de pienso.                                                                                                                     |
|       | SI | Registro de Generación de estiércol.                                                                                                               |

## 2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS

### 2.1. Emisiones de amoníaco de las naves para cerdos

|       |                                |                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD30 | a) Sistemas de estabulamiento. |                                                                                                                                                      |
|       | SI                             | 0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).                                                                       |
|       | NA                             | 1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS. |
|       | NA                             | 2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS.                             |
|       | NA                             | 3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS.            |
|       | NA                             | 4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).                           |
|       | NA                             | 5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde.                  |



|  |    |                                                                                                                                                                    |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NA | 6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados.                  |
|  | NA | 7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados. |
|  | NA | 8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde - Lechones destetados.                                                |
|  | NA | 9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados). Cerdos de engorde - Lechones destetados.                 |
|  | NA | 10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol sólido). Cerdas en lactación.                                                       |
|  | NA | 11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de corrales con cama). Cerdas en apareamiento y gestantes.                                   |
|  | NA | 12. Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). Cerdas en lactación.                                                           |
|  | NA | 13. Recogida de estiércol en agua Cerdos de engorde - Lechones destetados.                                                                                         |
|  | NA | 14. Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdos de engorde.                                                         |
|  | NA | 15. Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está totalmente emparrillado). Cerdas en lactación.                                                 |
|  | NA | 16. Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde.                                                                          |
|  | NA | b) Refrigeración de los purines. PARA TODOS LOS CERDOS                                                                                                             |
|  | NA | c) Utilización de un sistema de depuración de aire, PARA TODOS LOS CERDOS                                                                                          |
|  | NO | d) Acidificación de los purines, PARA TODOS LOS CERDOS                                                                                                             |
|  | NA | e) Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. Cerdos de engorde                                                                                          |

## **ANEXO IV**

### **ALEGACIONES**

En la fase del procedimiento relativo al trámite de AUDIENCIA del expediente de revisión de autorización ambiental, citado en el Antecedente de Hecho séptimo de la presente resolución, se recibe en tiempo y forma escrito de alegaciones presentado por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), con NIF G42005405, con registro electrónico de entrada el 12 de mayo de 2026. A continuación, se presenta un resumen de su contenido y la correspondiente respuesta administrativa.

*Primera.*— Expone la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza que el enlace de acceso a la documentación del expediente durante el trámite de audiencia no permite la opción de descarga ni su impresión en papel o digital. Esta limitación obstaculiza el estudio del expediente y genera indefensión a los interesados, vulnerando los principios jurídicos que regulan el ejercicio de la participación pública. En consecuencia, demanda la apertura de nuevo trámite de audiencia a los interesados.

Asimismo, solicita que se considere a la citada Asociación como parte interesada en el procedimiento.

El expediente de revisión de la autorización ambiental se ha tramitado de acuerdo con lo indicado en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y en el texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. De acuerdo con esta normativa, el expediente fue sometido al preceptivo trámite de información pública. Tras la integración de los informes sectoriales se llevó a cabo el trámite de audiencia previo a la resolución final.

La tramitación del proyecto se ha ajustado estrictamente a las previsiones de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación que recoge la forma de dar participación a los ciudadanos en base a las previsiones contenidas en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.

Por su parte, los apartados 2 y 3 del artículo 70 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se refieren a las garantías técnicas y jurídicas de los documentos electrónicos. Esto no implica necesariamente que los documentos sean descargables o editables por terceros. Los documentos sometidos a información pública son accesibles y legibles. La Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública necesaria con transparencia y posibilidad de participación.

Asimismo, el artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el expediente. No obstante, este derecho no es absoluto y está supeditado a los límites del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, tal como establecen los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo expuesto, durante el trámite de audiencia, la documentación completa fue puesta a disposición de los interesados mediante un enlace electrónico habilitado que permitía el acceso a los documentos obrantes en el expediente (tales como el documento ambiental, informes, etc.). De este modo, los interesados pudieron examinar su contenido y ejercitar plenamente su derecho de participación y defensa, por lo que se considera garantizado el acceso a la información.

La restricción de limitar el acceso a la simple consulta telemática, sin permitir la libre descarga de los documentos, tiene como objeto exclusivo garantizar la confidencialidad de los datos personales de terceros y evitar un uso indebido de los mismos, dando cumplimiento a las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

A la luz de estas consideraciones, no puede aceptarse la afirmación hecha por el alegante de que el acceso a la documentación sin posibilidad de descarga constituya causa de indefensión, ya que dicha limitación responde a motivos tasados en la ley y respeta el principio de proporcionalidad. En consecuencia, se considera que no se han producido causas de nulidad relativas al principio de participación y al derecho a la información, máxime cuando los hechos alegados no han impedido en ningún momento la presentación de alegaciones durante el procedimiento administrativo.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 2.2. b) y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se considera debidamente acreditada la condición de interesada de la citada asociación en el procedimiento administrativo aludido.

En este sentido, conviene destacar que, en base a dicha condición, esta Consejería procedió a la notificación a la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, a título particular, del trámite de información pública, así como a darle audiencia en el marco del procedimiento administrativo por el que se revisa la autorización ambiental de la explotación porcina de referencia.

*Segunda.*– Se alega que la explotación incumple las distancias recogidas en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, relativas a núcleos de población, otras explotaciones de la misma especie y carreteras comarcales. Igualmente, sostienen que existen contradicciones en relación con las distancias reflejadas en la documentación técnica del promotor, informes sectoriales y el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático que sirve de base para el trámite de audiencia. Por último, señalan que en la autorización ambiental no se indican las distancias de la explotación a captaciones de agua para consumo humano.

En primer lugar, debe precisarse que el objeto de este procedimiento es la revisión de la autorización ambiental de una explotación porcina existente. Dicha instalación, construida en el año 1975 según el Catastro, no contempla ampliaciones de capacidad ni modificaciones estructurales relevantes en sus instalaciones, por lo que no resulta de aplicación el régimen de distancias previsto en el artículo 7 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.

En cuanto a las distancias recogidas en el Anexo I de la autorización ambiental, se han determinado mediante medición lineal sobre plano, computando la separación mínima entre los focos emisores (naves de alojamiento de ganado e instalaciones de almacenamiento de deyecciones) y los elementos de protección (suelo urbano, vías de transporte u otras explotaciones), de conformidad con los criterios establecidos en la normativa de aplicación.

En este sentido, se ha advertido un error material en la tabla 8, en el apartado distancias a otras explotaciones respecto a otras explotaciones de la misma especie. En dicha tabla, el valor reflejado debe ser «< 1.000 m», por lo que se procede a su rectificación.

En relación con la distancia de la explotación a captaciones de agua para consumo humano, el informe del Servicio Territorial de Sanidad de Soria de 16 de julio de 2025 determina que la explotación ganadera cumple con la distancia mínima exigida por la legislación vigente. Según este informe las captaciones más próximas identificadas son las que abastecen a la zona de Vozmediano. Adicionalmente, señala que, conforme a los datos del SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo Humano), en dicha zona no consta ninguna incidencia abierta que afecte a la calidad sanitaria del agua.

Por tanto, y dado el estricto cumplimiento normativo de los parámetros de distancia y la garantía de salubridad acreditada, la presente autorización no requiere la concreción de una distancia específica respecto a captaciones de agua de consumo humano.

*Tercera.*– El alegante cuestiona la eficacia de la costra natural prevista en la memoria ambiental como sistema de cubrición de las balsas de purines existentes en la explotación, dado que, por lo general, las condiciones meteorológicas de la zona impiden su formación. Esta misma limitación es referida por el informe del Servicio Territorial de Agricultura y Desarrollo Rural de Soria de 23 de septiembre de 2025, el cual concluye con un dictamen desfavorable mientras el promotor no ejecute las actuaciones correctoras requeridas en este.

Teniendo en cuenta las características de la explotación porcina referida y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2 b) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, la presente autorización obliga al titular a cubrir las balsas de almacenamiento de purines mediante costra natural u otras tecnologías equivalentes que reduzcan las emisiones de gases contaminantes en, al menos, un 40% con respecto a la referencia de balsa sin costra.

Por otra parte, y según lo dispuesto en el apartado resolutivo cuarto de esta autorización ambiental, el titular cuenta con un plazo de seis meses, a contar a partir de la fecha de notificación de esta revisión, para iniciar la actividad bajo las condiciones establecidas en la misma.

Una vez realizada la comunicación de inicio de la actividad por parte del promotor, el órgano competente realizará una visita de inspección con el objetivo de comprobar la adecuación de las instalaciones a los requerimientos ambientales y el cumplimiento de la presente autorización ambiental, incluida la formación de la costra superficial en las balsas de purines de la explotación a la que se alude en la alegación. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12.3 y 23.3 a) del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y 41 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Asimismo, se debe señalar que las MTD recogidas en la presente autorización han sido valoradas teniendo en cuenta el informe sobre MTD extraído de la herramienta informatizada ECOGAN, elaborado a partir de los datos suministrados por el promotor, y que permite notificar el registro de MTD por parte de los titulares y su repercusión en la reducción de emisiones. Esta herramienta exige de una declaración responsable por parte del promotor o persona responsable que responde de la veracidad de los datos aportados.

Por último, en relación con el informe desfavorable del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria de 23 de septiembre de 2025, el apartado quinto de los fundamentos de derecho de esta autorización ya da respuesta a esta circunstancia. En este sentido, se ha valorado que se trata de una granja porcina en funcionamiento, amparada por autorización ambiental previa, y que, en lo relativo a las deficiencias expuestas en dicho informe que inciden sobre materias del ámbito competencial de esta Dirección General de Política Ambiental ya se encuentran plenamente integradas en el condicionado de esta revisión, cuyo objeto es la adaptación de la explotación a las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302. Por tanto, la ejecución por el promotor de las actuaciones exigidas en el presente condicionado, dentro del plazo establecido, resulta adecuada y suficiente para corregir las deficiencias aludidas. Todo ello, sin perjuicio de las exigencias y responsabilidades legales derivadas en caso de incumplimiento de la vigente autorización.

*Cuarta.*— La Asociación alude a la falta de emisión de informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el procedimiento de revisión. Fundamenta la importancia y necesidad de dicho informe en el hecho de que el término municipal de Ágreda, donde se gestionan los purines de la explotación, se encuentra designado como zona vulnerable. En este sentido, señala la laxitud y generalidad con la que, a su juicio, la autorización ambiental condiciona el cumplimiento del Plan Hidrográfico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

Con relación a lo alegado, debe reiterarse que la explotación cuenta con las autorizaciones preceptivas y se encuentra en funcionamiento. El procedimiento administrativo objeto de la presente resolución se circunscribe exclusivamente a la revisión de la autorización ambiental para su adaptación a las mejores técnicas disponibles, de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017. Las medidas que se concretan en el condicionado de esta revisión implican mejoras en todos los ámbitos operativos de la explotación.

En este contexto, la gestión de los purines, que actualmente se basa en la valorización agronómica directa, ha sido reevaluada. Dada la ubicación de la granja y la vulnerabilidad del entorno frente a la contaminación por nitratos, el plan de gestión de estiércoles contempla ahora como alternativas obligatorias: la entrega a un gestor autorizado o el tratamiento in situ mediante sistemas de reducción de nitrógeno (N) referenciados en la MTD 19. En cualquiera de estos supuestos, el promotor asume la responsabilidad administrativa de garantizar una gestión anual adecuada.

En caso de optar por la valorización agrícola tras la aplicación in situ de una MTD 19, será preceptiva la presentación del correspondiente plan de abonado. Este debe justificar la disponibilidad de una superficie de terreno suficiente y ajustar su contenido mínimo a la normativa básica.

En vista de todo lo anterior, valorando las mejoras medioambientales en el sistema de gestión de purines que el promotor debe implementar, se considera innecesaria la emisión de un nuevo informe por parte del Organismo de cuenca, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan Hidrológico vigente.

*Quinta.*– Se solicita la comprobación del estado de los suelos y soleras de hormigón de la granja, ya que los tratamientos de impermeabilización se deterioran con el tiempo y el uso, y se debería incluir un sistema de inspección por entidad acreditada que confirme tal impermeabilización.

Todos los aspectos señalados por el alegante ya se encuentran debidamente evaluados e integrados en la autorización ambiental.

En concreto, el condicionado ambiental recogido en el anexo II, epígrafe 1, en su apartado «Almacenamiento de estiércoles y prevención de la contaminación», recoge la obligación de que todas las dependencias destinadas al alojamiento de animales estabulados cuenten con solera u otro sistema de impermeabilización del suelo.

Asimismo, el epígrafe 6. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA, se recogen todas las obligaciones que el promotor debe cumplir en este ámbito, lo que incluye la implantación de un programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y/o correctoras.

Una vez comunicado el inicio de la actividad bajo las condiciones recogidas en la presente revisión, el órgano competente realizará la oportuna visita de inspección a fin de comprobar la adecuación de las instalaciones a los requerimientos ambientales y el cumplimiento de la presente autorización ambiental.

*Sexta.*– El alegante advierte que la documentación técnica aportada omite el Plan de Gestión de purines, el mapa asociado y la relación de parcelas incluidas en el mismo. En el análisis de la normativa aplicable, no se hace referencia al Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Añade, a su vez, que con el objetivo de optimizar el análisis técnico de la Administración y garantizar la transparencia durante el proceso de participación ciudadana, la cartografía de las parcelas receptoras deberá presentarse en formato digital georreferenciado de uso común (tipo shapefile o .shp). Asimismo, el citado Plan de Gestión deberá contemplar expresamente la obligatoriedad de registrar todas las operaciones de aplicación de purines en el cuaderno de explotación (o libro de registro) el mismo día de la fertilización, o incluso de forma inmediata tras el vaciado de cada cuba o vehículo.

Del examen del expediente se deduce que parte de la superficie vinculada para la valoración agrícola de los purines se encuentra en el término municipal de Tarazona, en la comunidad autónoma de Aragón, el cual está declarado como zona vulnerable. Al existir una regulación propia autonómica para la aplicación de purines que no ha sido mencionada, se hace preceptiva la consulta al Gobierno de Aragón.

Respecto al plan de abonado y la cartografía de las parcelas de aplicación, debe puntualizarse que su mera presentación durante la revisión de la autorización ambiental no determina, por sí misma, la adecuada gestión de los purines. Conforme al condicionado de esta resolución, dicho plan exige una actualización anual obligatoria y queda sujeto a la previa validación de viabilidad por parte de la autoridad agraria competente en el marco de las competencias que tienen atribuidas en materia de fertilización y de explotaciones agrarias.

Por los motivos expuestos, esta Consejería no realiza una validación técnica de los planes de abonado durante la fase de tramitación de autorizaciones ambientales de explotaciones ganaderas. Esta exclusión procedimental no implica indefensión jurídica ni arbitrariedad, puesto que el promotor asume la responsabilidad, cada año en que desarrolle su actividad, de realizar una adecuada gestión de los purines. En caso de valorización agrícola, el titular está obligado a presentar el preceptivo plan de abonado que justifique la disponibilidad de superficie de terreno suficiente. Su contenido se ajustará a la normativa básica de aplicación y, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen Normas para la Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios, en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León y, en su caso, en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.

Asimismo, debe estimarse parcialmente la alegación presentada en relación con el territorio de Aragón. Por ello, la resolución final incorpora una mención expresa a su normativa autonómica, que resultará de aplicación en caso de aplicación de los estiércoles sobre terrenos pertenecientes a dicha comunidad autónoma.

Por otra parte, el condicionado actual ya impone al promotor la obligación de disponer y mantener actualizado un Libro de Registro de Deyecciones Ganaderas, conforme a la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio. Dicho documento debe detallar la aplicación de estiércoles en el terreno o su traslado a plantas de tratamiento, debiendo registrar los siguientes datos: transportes realizados, fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado (t/ha), plazo de enterrado y cultivo previsto.

*Séptima.*— El alegante señala que el expediente no hace referencia a posibles expedientes sancionadores, su resultado, requerimientos, o incidencias en el cumplimiento de la normativa y obligaciones.

Además, sostiene que, si la explotación está sometida a un plan de vigilancia ambiental, se debería incluir este o un resumen en la documentación, y servir de referencia para adoptar las mejores MTD. También se debería incluir un análisis del cumplimiento en forma y contenido del plan de gestión de purines. En caso de no tener obligación de disponer del citado plan se le debería exigir.

Por último, se alude a que el plan de vigilancia debería contener un estudio ambiental con indicadores para conocer la incidencia ambiental de la explotación. Entre los mismos está la de calidad de las aguas y suelos de entorno de la granja, así como de muestras de las parcelas donde se han esparcido, de la presencia de indicadores biológicos del

entorno de la explotación, como es el de los líquenes presentes y la concentración de contaminantes ligados a sus emisiones y actividad. Este estudio es más que necesario ya que el Informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático indica que la autorización contará con un condicionado ambiental.

No es objeto del procedimiento de revisión de una autorización ambiental la exposición de expedientes sancionadores. Sin embargo, conforme a la normativa vigente, en el condicionado de la revisión de la autorización ambiental se han tenido en cuenta la información obtenida a partir de los controles y/o inspecciones realizadas durante este periodo.

En relación con el programa de vigilancia ambiental, se reitera lo expuesto anteriormente. La implantación de este programa tiene carácter obligatorio, constituyendo una condición esencial de esta autorización para garantizar la aplicación efectiva de las medidas protectoras y correctoras. En este sentido, el titular queda sujeto al cumplimiento de remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, antes del 1 de marzo de cada año, el preceptivo informe ambiental correspondiente al año precedente, cuyo contenido debe ajustarse a lo especificado en el epígrafe 6, apartado «Informes periódicos».

Como complemento de esto, la explotación deberá contar con un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre Emisiones Industriales y Emisiones Derivadas de la Cría de Ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1.

Por otra parte, respecto a afección a la red hidrológica y su plan de control y seguimiento, el condicionado establece que el promotor debe disponer de un mínimo de tres piezómetros, uno aguas arriba y dos aguas abajo de la granja, teniendo en cuenta el flujo natural de las aguas subterráneas del lugar y sobre la base de un estudio geológico que contenga un mapa piezométrico. Sobre las muestras de aguas tomadas en cada uno de estos piezómetros se llevará a cabo, con una periodicidad quinquenal, el análisis del contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre a través de un Organismo de Control Acreditado (OCA) que permitirá determinar posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de las instalaciones de la granja.

*Octava.*— Con relación al apartado de desratización, el alegante considera necesario incluir la eliminación de los cadáveres de roedores hallados en el depósito de retirada de cadáveres.

Asimismo, sostiene que los dispositivos de cebo deben situarse obligatoriamente en el interior de los edificios. Respecto a las medidas para reducir la presencia de roedores, propone evitar pérdidas de pienso u otras fuentes de alimentación en el exterior y, en caso de producirse, proceder a su recogida inmediata.

Como medida para reducir el uso de rodenticidas, solicita que se obligue a la explotación a instalar y mantener cajas nido para rapaces nocturnas, siguiendo las recomendaciones públicas de la Administración; además, manifiesta el compromiso de permitir el acceso y la toma de muestras de tejido de estas aves para estudios de fauna.

Por último, señala que la MTD2.d prevé la colocación de trampas en el exterior, medida que a su juicio debería limitarse al interior para evitar capturas accidentales de fauna silvestre.

Las condiciones bajo las que deberán realizarse los tratamientos de desratización se recogen expresamente en el apartado 8. OTRAS PRESCRIPCIONES del condicionado ambiental. Dichas directrices resultan eficaces y suficientes para garantizar la preservación de la fauna silvestre del entorno. Sin embargo, esta Consejería estima procedente incorporar determinadas medidas preventivas propuestas por el alegante, cuyo carácter complementario optimiza las garantías ambientales ya contenidas en la autorización.

Debe aclararse, no obstante, que los depósitos de cadáveres de animales deben estar debidamente homologados y ser estancos, garantizando el aislamiento frente a la entrada de roedores u otros animales. En todo caso, la gestión de los roedores procedentes de la desratización debe ser tratada de forma independiente a través de gestores de residuos peligrosos.

Asimismo, se reitera que la normativa vigente prioriza la aplicación de métodos físicos, mecánicos y preventivos. En consecuencia, las actuaciones en exteriores quedan condicionadas a la utilización exclusiva de dispositivos selectivos, minimizando así cualquier riesgo de afección no intencionada sobre especies protegidas.

*Novena.*– El alegante considera necesario que, el apartado de Afecciones medioambientales sobrevenidas establezca un canal de comunicación directo y oficial para el responsable de la explotación. Propone esta Asociación que este canal sea el teléfono 112, por ser el medio óptimo para garantizar la constancia fehaciente de la incidencia y asegurar su derivación inmediata a la autoridad competente. Concluye que la omisión de esta vía de comunicación directa provoca demoras significativas en el traslado de la información a los destinatarios administrativos, lo cual inutiliza o reduce la eficacia de las medidas de emergencia, prevención, mitigación de daños e investigación de responsabilidades.

La explotación ganadera deberá implementar y mantener un Plan de Emergencias integrado en su sistema de gestión ambiental (SGA). Este documento establecerá los protocolos operativos normalizados frente a incidentes imprevistos y detallará los canales oficiales y de notificación obligatoria ante las autoridades ambientales competentes y servicios de emergencia competentes. Todo ello, sin perjuicio de las obligaciones del operador en materia de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales, de acuerdo con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.